

GUIA PRÁTICO

Consentimento | Livre • Informado • Inequivoco

e-Check:

Guia de Recomendações para Interfaces de Consentimento Online

Guia prático para desenhar experiências claras, éticas e seguras no uso de dados pessoais em interfaces digitais.

Do que trata este documento

Um material de apoio para projetar interfaces de consentimento com comunicação clara, escolhas livres e respeito à privacidade com base nas legislações de proteção de dados.



Livre

Deve ser concedido sem qualquer tipo de pressão, vício de vontade ou coação.



Informado

O titular deve estar plenamente ciente sobre como, por que e por quem seus dados serão tratados



Inequivoco

Não pode haver margem para dupla interpretação e a concordância exige uma ação afirmativa e clara.



Sumário

1.	Gestão da Transparência da Informação.....	5
1.1.	Boas práticas: esclarecendo informações	5
1.1.1.	Estruturando informações	5
1.1.2.	Simplificando a linguagem.....	8
1.1.3.	Destacando consequências.....	10
1.2.	Más práticas: ocultando informações	11
1.2.1.	Escondendo informações	12
1.2.2.	Usando ambiguidade.....	12
1.2.3.	Desviando a atenção	14
2.	Planejamento do Esforço de Interação	17
2.1.	Boas práticas: simplificando a interação	17
2.1.1.	Otimizando processos	17
2.1.2.	Unificando interfaces	20
2.1.3.	Permitindo reversibilidade	21
2.2.	Más práticas: obstruindo a interação.....	22
2.2.1.	Aumentando o atrito.....	23
2.2.2.	Criando becos sem saída.....	26
2.2.3.	Sobrecarregando usuários.....	27
3.	Promoção da Tomada de Decisão do Usuário	31
3.1.	Boas práticas: orientando escolhas	31
3.1.1.	Incentivando o comportamento	31
3.1.2.	Informando decisões.....	33
3.1.3.	Recomendando caminhos	36
3.2.	Más práticas: manipulando escolhas	36
3.2.1.	Definindo padrões enganosos	37
3.2.2.	Enquadrando de forma enganosa	38
3.2.3.	Aplicando pressão	41
4.	Promoção do Controle do Usuário	42
4.1.	Boas práticas: aumentando o controle	42
4.1.1.	Fornecendo opções granulares	42
4.1.2.	Facilitando a agência do usuário.....	47
4.1.3.	Persistindo escolhas do usuário	49
4.2.	Más práticas: forçando o controle.....	50
4.2.1.	Restringindo opções.....	50
4.2.2.	Impondo condições	51
4.2.3.	Ignorando preferências	53
5.	Modelagem da Percepção da Informação	58
5.1.	Boas práticas: visualizando dados	58
5.1.1.	Usando representação simbólica.....	58
5.1.2.	Mapeando informações	61

5.1.3.	Criando exibições interativas.....	66
5.2.	Más práticas: distorcendo a percepção.....	69
5.2.1.	Mimetizando interfaces	70
5.2.2.	Criando pistas falsas.....	72
5.2.3.	Criando desequilíbrio.....	74

Apresentação

O guia **e-Check (Guia de Recomendações para Interfaces de Consentimento Online)** é um instrumento estruturado e interativo focado no design ético e na análise de interfaces de consentimento. Baseado em evidências científicas de usabilidade e experiência do usuário, o guia visa orientar a criação de sistemas em conformidade com legislações de proteção de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o General Data Protection Regulation (GDPR).

O material contempla cinco diretrizes centrais: **Gestão da Transparência da Informação, Planejamento do Esforço de Interação, Promoção da Tomada de Decisão do Usuário, Promoção do Controle do Usuário e Modelagem da Percepção da Informação**. Para cada diretriz, o guia sistematiza boas práticas que favorecem a autonomia do titular e más práticas (deceptive patterns – padrões enganosos) que manipulam ou subvertem a escolha livre e informada.

Direcionado a pesquisadores, designers e desenvolvedores, o guia apresenta fundamentos, problemas, recomendações práticas, exemplos extraídos da literatura científica e referências aos estudos analisados. Sua estrutura organiza cada diretriz em boas e más práticas, indicando o que fazer ou evitar no desenvolvimento e na avaliação de interfaces de consentimento. Desta forma, o guia está estruturado da seguinte forma:

- **Diretriz geral:** apresenta o eixo principal analisado no guia, indicando a dimensão de design relacionada às interfaces de consentimento.
- **Categoria de boas práticas:** identifica o conjunto de práticas recomendadas para favorecer a transparência, a compreensão e a autonomia do usuário.
- **Contexto/justificativa das boas práticas:** explica a relevância da categoria, relacionando-a a exigências legais, fundamentos teóricos e evidências da literatura científica.
- **Problema das boas práticas:** descreve a dificuldade que a diretriz busca enfrentar, como sobrecarga informacional, linguagem complexa ou baixa compreensão do usuário.
- **Subcategoria de boa prática:** detalha uma prática específica dentro da categoria geral.
- **O que fazer:** apresenta recomendações objetivas de design a serem adotadas na construção ou avaliação de interfaces de consentimento.
- **Exemplo de boa prática:** ilustra, com base na literatura analisada, uma aplicação concreta da recomendação apresentada, facilitando a compreensão e a replicação da prática.
- **Categoria de más práticas:** identifica práticas inadequadas ou manipulativas que devem ser evitadas em interfaces de consentimento.
- **Contexto/justificativa das más práticas:** explica por que determinadas práticas são problemáticas, relacionando-as a padrões obscuros, manipulação da escolha e possíveis violações da autonomia do usuário.
- **Problema das más práticas:** descreve os impactos negativos dessas práticas, como dificultar o acesso à informação, induzir decisões ou comprometer a validade do consentimento.
- **Subcategoria de má prática:** apresenta uma prática específica a ser evitada.
- **O que evitar:** reúne alertas e práticas a serem evitadas, indicando elementos de interface que não devem ser utilizados por comprometerem a transparência, a liberdade de escolha ou o controle do usuário.
- **Exemplo de má prática:** apresenta uma situação concreta extraída da literatura, demonstrando como determinada prática inadequada aparece em interfaces reais ou analisadas.

- **Referências:** lista os estudos que fundamentam as boas e más práticas apresentadas na diretriz, garantindo rastreabilidade científica às recomendações do guia¹.

A Figura 1 apresenta, de forma detalhada, a subdivisão das diretrizes em suas respectivas categorias e subcategorias, obtidas após a realização do mapeamento sistemático e análise temática.

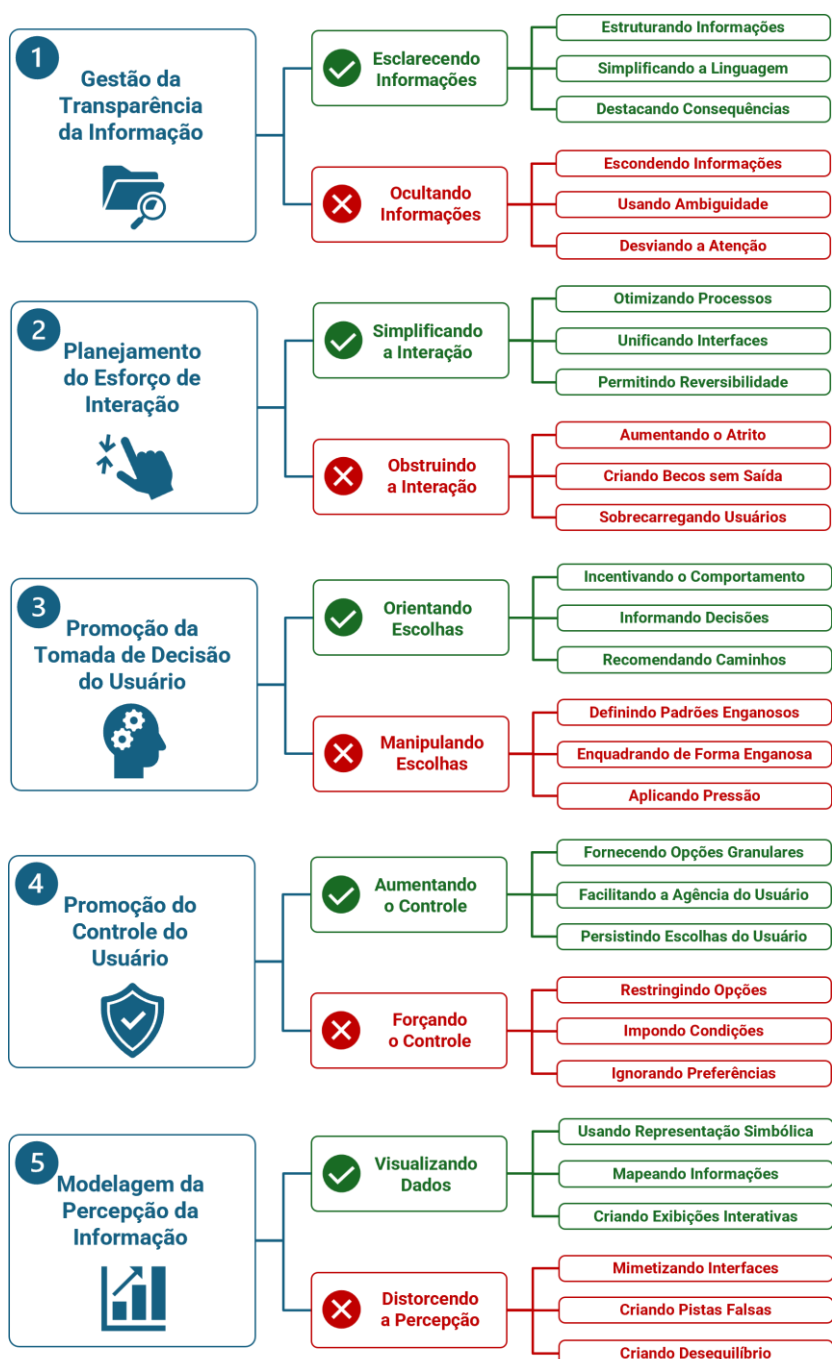


Figura 1: Subdivisão das diretrizes em categorias e subcategorias.

¹ As referências completas dos artigos selecionados no mapeamento sistemático estão disponíveis em repositório online. Disponível em: <https://bit.ly/3PNRZB5>.

1. Gestão da Transparência da Informação

Define como informações sobre coleta, uso e compartilhamento de dados são apresentadas ao usuário. Prioriza clareza, completude e acessibilidade, evitando omissões ou ambiguidades intencionais.

1.1. Boas práticas: esclarecendo informações

Definição:

Apresenta práticas que tornam as informações de consentimento claras, compreensíveis e acessíveis, permitindo que o usuário entenda o tratamento de seus dados e tome decisões de forma informada.

Contexto/Justificativa

A legislação de proteção de dados reforça a necessidade de informações claras, acessíveis e compreensíveis: no GDPR, o consentimento deve ser livre, específico, informado e inequívoco (A10, A29, A72); no contexto da CCPA, a transparência e a possibilidade de compreender práticas de coleta, uso, venda ou compartilhamento de dados são essenciais para escolhas informadas. A transparência centrada no usuário é fundamental, devendo as informações serem acessíveis e compreensíveis para que os titulares tomem decisões racionais (A22, A29). No entanto, políticas de privacidade e termos de serviço tradicionais são longos, repletos de jargões jurídicos (legalese) e, em sua maioria, ignorados pelos usuários (A23, A30, A72).

Problema

A sobrecarga de informações, a complexidade textual e a falta de tempo limitam fortemente a capacidade do usuário de compreender para o que está consentindo, gerando fadiga e aceitação cega dos termos apenas para ter acesso imediato ao serviço desejado (A30, A54, A72, A75).

1.1.1. Estruturando informações

Definição:

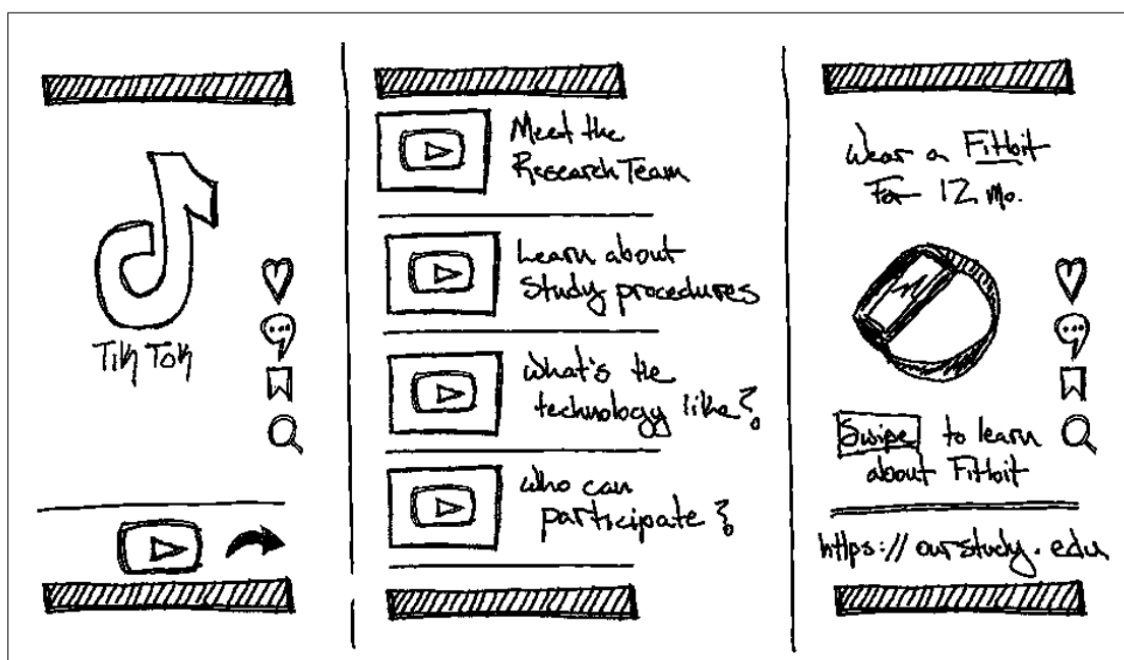
Organiza as informações de consentimento em camadas, resumos, etapas ou blocos progressivos, facilitando a leitura e a navegação sem alterar o conteúdo essencial da informação apresentada ao usuário.

O que fazer

- [1] Apresente, no próprio fluxo de consentimento, informações contextuais organizadas em blocos sobre dados coletados, recursos envolvidos, momento da coleta, rastreamento, finalidades e práticas reais de uso, armazenamento, compartilhamento e proteção adotadas (A10, A21, A24, A60).
- [2] Organize as informações de consentimento em camadas, etapas, módulos, roteiros ou jornadas progressivas, permitindo que o usuário compreenda primeiro os pontos essenciais e acesse, quando necessário, detalhes sobre dados, finalidades, terceiros, riscos e consequências (A50, A61, A75).
- [3] Inclua, em camada própria e acessível no momento da solicitação de consentimento, informações sobre os direitos do titular, como acesso, correção, exclusão, oposição, portabilidade, revogação e canais de exercício desses direitos, deixando claro como cada direito pode ser acionado posteriormente (A45).

EXEMPLO DE JORNADA DE CONSENTIMENTO EM ETAPAS

Interfaces de consentimento que adotam padrões de navegação de aplicativos modernos, dividindo tópicos complexos em vídeos curtos ou seções ativadas por rolagem lateral (swipe), para facilitar compreensão progressiva, interação intuitiva e decisões informadas.



Fonte: A50, página 8, Figura 1.
Recomendação: [2].

EXEMPLO DE DESIGN EM CAMADAS

Interfaces (como a LPL Personal Privacy Policy) que estruturam visualmente a informação em camadas claras, utilizando um cabeçalho, uma visão geral rápida através de ícones circulares e uma tabela com detalhes expansíveis.

Privacy Policy
Policy Header
Legal Privacy Policy

OVERVIEW
Statistics
Research
Public Access
Data Transfer

Purposes
Purpose Overview
Research
Purpose Detail

⇒ Research
accept

⇒ Publishing of Report
required*

⇒ Statistics
required*

⇒ Assessment
required*

Data will be used for research purposes.

⇒ Which Data is used and how?

Prenome
Surname
Funded Sum
Creation Date

Prenome
Prenome of applicant
Anonymisierungsmethode
Suppression
Description
Removal of Characters

Dara Hierarchy
Teststraße 1
Teststraße###
Test#####
Test#####
#####

⇒ Who is the receiver of my data?

University of Passau

University of Passau is a research facility.

⇒ How long will my data be saved?

Deletion after research
Data will be deleted after it is no longer necessary for the research within the OASys project.
Retention date: 03.07.2018

⇒ How secure will my data be anonymised?

k-Anonymity

k-Anonymity
At least 3 records with the same QID will exist so a de-anonymization risk of 1/3 is applied.

With what probability I can be identified in an anonymised dataset: **33.33%**

K_ANONYMITY_K: 3
K_ANONYMITY_MAX_OUTLIERS: 0.02

Fonte: A61, página 423, Figura 2.
Recomendação: [2].

EXEMPLO DE CONSENTIMENTO ORGANIZADO EM ETAPAS VISUAIS

A interface automotiva “CampaNeo” organiza solicitações de consentimento em blocos visuais (tiles) no painel, separadas por finalidade (exemplo: campanha “Drive Smart” do governo local). Ao clicar em uma delas, o usuário visualiza ícones diretos e claros dos sensores solicitados (exemplo: ícone de velocímetro, bomba de combustível) ao lado da pontuação (recompensa) recebida pelo compartilhamento de cada item, minimizando jargões jurídicos.



Fonte: A75, página 9, Figura 3b e Figura 4a.
Recomendação: [2].

1.1.2. Simplificando a linguagem

Definição:

Torna a linguagem do consentimento clara e acessível, reduzindo jargões técnicos e jurídicos para facilitar a compreensão do usuário.

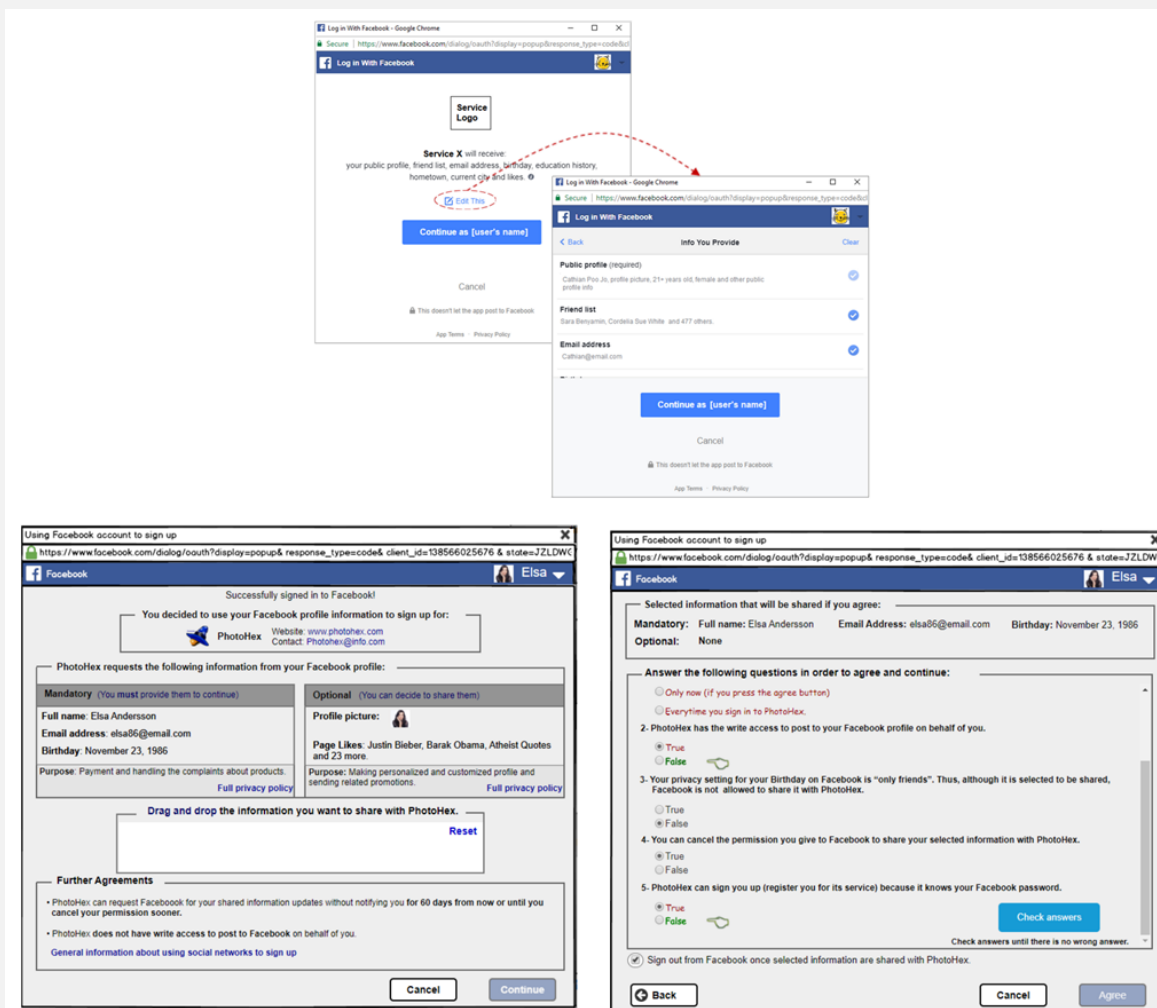
O que fazer

- [1] Ofereça recursos textuais de apoio à leitura, como resumos em linguagem simples, glossários, exemplos curtos, detalhamento textual sob demanda ou versões simplificadas da política de privacidade, permitindo que o usuário compreenda os termos essenciais sem abandonar o fluxo de consentimento (A28).
- [2] Use linguagem simples, frases curtas e declarações diretas para explicar o consentimento, substituindo jargões técnicos, termos jurídicos, propósitos vagos e descrições complexas por informações claras, concretas e compreensíveis (A30).

- [3] Padronize rótulos de finalidades, botões e links com termos consistentes, descritivos e diretamente relacionados à ação executada, garantindo que cada comando indique claramente se o usuário irá aceitar, recusar, configurar, salvar, revisar ou compartilhar dados (A54).
- [4] Separe finalidades, categorias de dados e tipos de tratamento em declarações específicas, diferenciando tratamentos necessários e não necessários, sem agrupar analytics, publicidade, personalização, redes sociais ou perfilamento em uma autorização genérica (A72).

EXEMPLO DE INTERFACE DE LOGIN SOCIAL COM CONSENTIMENTO CLARO

Aplicação prática do princípio de “respeito à privacidade”, em que a interface de autenticação, como um login social, é projetada de ponta a ponta com foco nas necessidades do usuário final, abandonando blocos densos de texto jurídico e rótulos ambíguos em favor de escolhas claras, linguagem compreensível e ações afirmativas explícitas.



Fonte: A54, páginas 1166 e 1169, Figuras 1, 2 e 3.
Recomendação: [3].

EXEMPLO DE CONSENTIMENTO POR FINALIDADE COM LINGUAGEM SIMPLES

O texto do aviso deve fornecer detalhes precisos sobre quais dados identificáveis estão sendo processados para que o indivíduo compreenda imediatamente o cenário e possa tomar uma atitude afirmativa clara. A redação deve separar os termos de dados de outras informações e acordos gerais da plataforma.

Consent Request - BeFit
Please provide your preferences for data processing.

1

- No Functionality
- Health Data**
- Map Visualization
- Fitness Adviser
- Back - Up
- Marketing & BI

2

- ☒ Display resting heart rate [?]
Resting heart rate
- ☐ Display all day heart rate [?]
Activity heart rate, Resting heart rate
- ☒ Derive calories burned [?]
Activity duration, Activity heart rate, Distance, Steps
- ☒ Derive cardio fitness score [?]
Activity heart rate, Age, Gender, Weight
- ☐ Display route on map [?]
- ☐ Display pointwise velocity on a map [?]
- ☐ Derive race time predictions [?]
- ☐ Enable a recovery adviser to advise when to start the next workout [?]
- ☐ Back up data [?]
- ☐ Improve service provider's products and services [?]
- ☐ Enable targeted fitness advertisement [?]

SUBMIT PREFERENCES

Fonte: A72, página 131, Figura 1.
Recomendação: [4].

1.1.3. Destacando consequências

Definição:

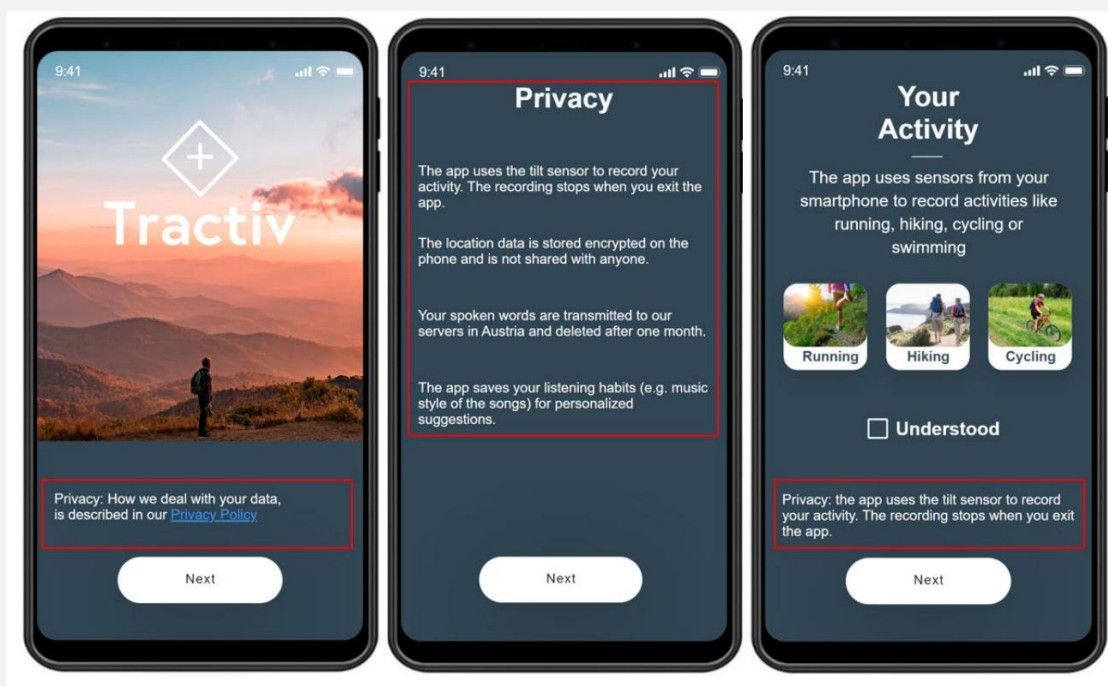
Evidencia os impactos, riscos e consequências das escolhas de consentimento, ajudando o usuário a compreender os possíveis efeitos do tratamento de seus dados antes de tomar uma decisão.

O que fazer

- [1] Integre à solicitação de consentimento uma comunicação de risco explícita, contextualizada e proativa, explicando consequências potenciais do tratamento, eventos de risco, estratégias de mitigação, tipo de dado, finalidade, atores envolvidos e contexto de uso antes da decisão do usuário (A22).
- [2] Apresente avisos de privacidade concisos e posicionados junto ao contexto da decisão, destacando consequências de práticas inesperadas ou intrusivas de forma clara, informativa e não ameaçadora, para que o usuário compreenda os efeitos práticos antes de consentir (A23).

EXEMPLO DE AVISOS CONCISOS DE ALTA SALIÊNCIA

Em um aplicativo de atividade física, avisos concisos de privacidade são apresentados de forma saliente, em tela dedicada ou junto ao recurso relacionado, informando práticas como gravação por microfone, armazenamento de localização em nuvem, compartilhamento com parceiros de publicidade ou retenção de dados de voz. A apresentação destacada ajuda o usuário a perceber riscos e consequências antes de tomar a decisão de consentimento.



Fonte: A23, página 6, Figura 2.
Recomendação: [2].

1.2. Más práticas: ocultando informações

Definição:

Reúne práticas que escondem, dificultam o acesso ou tornam pouco claras informações essenciais sobre o tratamento de dados, comprometendo a compreensão e a decisão livre do usuário.

Contexto/Justificativa

As empresas têm fortes incentivos para coletar e monetizar o máximo possível de dados dos usuários, pois muitos serviços online dependem economicamente desse processamento (A57, A76). Para dificultar escolhas favoráveis à privacidade, plataformas utilizam padrões enganosos, explorando fadiga, vulnerabilidades e vieses comportamentais para induzir decisões lucrativas à empresa, mas prejudiciais ao usuário (A57, A76). Entre essas estratégias, destacam-se o “sneaking”, que oculta, disfarça ou posterga informações relevantes, e a “interferência de interface”, que favorece visualmente a aceitação da coleta e dificulta a recusa, contornando deliberadamente o espírito das legislações de proteção de dados (A25).

Problema

Tais práticas coercitivas manipulam os titulares dos dados, conduzindo-os a ações que beneficiam os serviços online e comprometem sua autonomia de escolha (A76). Ao dificultar o acesso à informação e aos controles de privacidade, as interfaces aumentam o esforço necessário para que o usuário compreenda, compare e exerça suas escolhas de forma consciente. Esse cenário reduz a clareza sobre o alcance do consentimento, enfraquece a possibilidade de recusa efetiva e pode levar o titular a aceitar tratamentos de dados sem compreender plenamente suas finalidades, consequências ou alternativas disponíveis (A25, A76). Assim, os controles tornam-se ilusórios e podem comprometer a validade do consentimento livre, específico, informado e inequívoco exigido pelo GDPR, bem como a transparência e a efetividade das escolhas de opt-out previstas no contexto da CCPA (A51, A57, A64, A76).

1.2.1. Escondendo informações

Definição:

Esconde controles de recusa, opções granulares, categorias de dados, terceiros envolvidos ou condições relevantes de privacidade em camadas secundárias, links discretos, textos pouco visíveis ou fluxos de difícil acesso.

O que evitar

- [1] Não esconda categorias de dados, terceiros envolvidos, finalidades, práticas de compartilhamento, retenção ou consequências da recusa atrás de agrupamentos vagos, textos secundários, links discretos ou camadas adicionais que dificultem a compreensão da escolha (A51).

1.2.2. Usando ambiguidade

Definição:

Utiliza linguagem vaga, jargões, bases legais misturadas ou estados ambíguos de interface que dificultam ao usuário compreender se consentiu, recusou ou ainda está sujeito ao tratamento de dados.

O que evitar

- [1] Não misture bases legais, finalidades, fornecedores, categorias de dados ou fluxos de compartilhamento no mesmo controle, toggle, camada ou autorização genérica; apresente cada tratamento separadamente, explique seu significado, vincule-o à finalidade correspondente, informe o que permanece ativo após a recusa e ofereça oposição global, compreensível e efetiva ao legítimo interesse (A57, A76).

EXEMPLO DE TOGGLES AMBÍGUOS DE BASE LEGAL

Configurações em que a chave de “consentimento” aparece desligada, mas a chave de “legítimo Interesse” permanece ligada por padrão para a mesma finalidade ou fornecedor. A interface sugere que a coleta foi recusada, mas ainda permite o tratamento de dados por outra base legal, gerando dupla interpretação sobre a efetividade da recusa.

Create a personalised ads profile

A profile can be built about you and your interests to show you personalised ads that are relevant to you.

[View details](#)

Consent



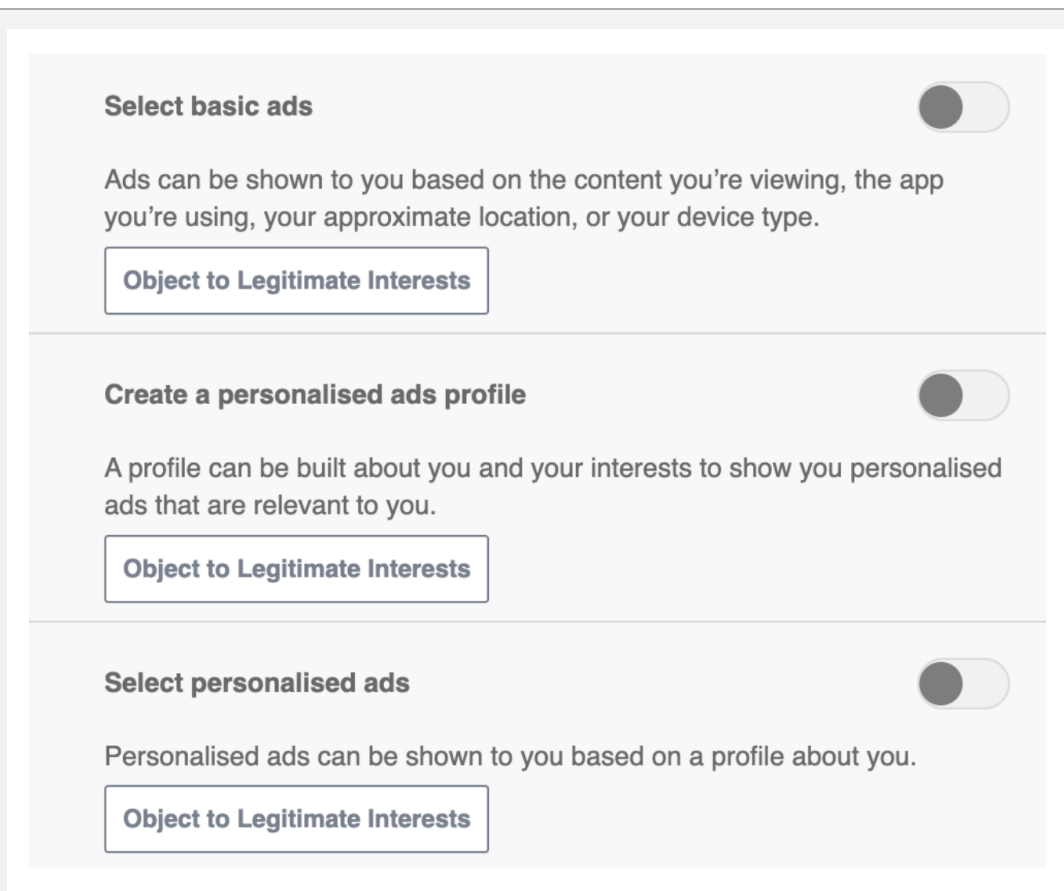
Legitimate interest ?



Fonte: A57, página 2, Figura 1.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE OBJEÇÃO FRAGMENTADA AO LEGÍTIMO INTERESSE

Uma interface exige que o usuário expanda finalidades e fornecedores individualmente para se opor ao tratamento baseado em legítimo interesse, em vez de oferecer uma opção global de objeção. A multiplicidade de camadas e controles torna ambíguo se a recusa foi aplicada a todos os tratamentos ou apenas a parte deles.



Select basic ads ☐

Ads can be shown to you based on the content you're viewing, the app you're using, your approximate location, or your device type.

[Object to Legitimate Interests](#)

Create a personalised ads profile ☐

A profile can be built about you and your interests to show you personalised ads that are relevant to you.

[Object to Legitimate Interests](#)

Select personalised ads ☐

Personalised ads can be shown to you based on a profile about you.

[Object to Legitimate Interests](#)

Fonte: A57, página 6, Figura 3.
Recomendação: [1].

1.2.3. Desviando a atenção

Definição:

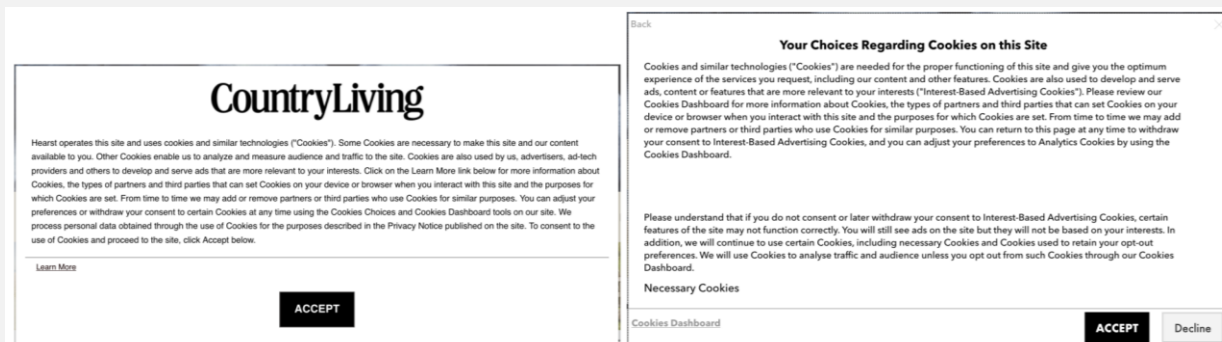
Usa truques visuais, textuais ou estruturais para desviar a atenção do usuário de informações, controles ou consequências relevantes do consentimento, favorecendo a aceitação em detrimento da recusa ou da configuração consciente.

O que evitar

- [1] Não utilize botões genéricos, links secundários, frases tranquilizadoras, textos aparentemente neutros ou caminhos alternativos que desviem a atenção da possibilidade real de recusar, limitar ou configurar o tratamento de dados no momento da decisão (A25).

EXEMPLO DE INTERFERÊNCIA DE INTERFACE

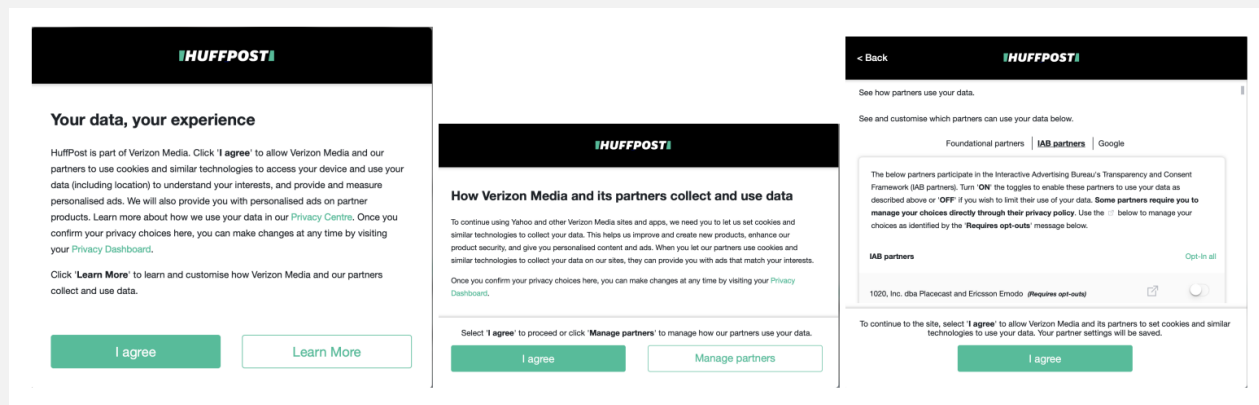
Uma tela de consentimento que apresenta um botão claro e destacado rotulado como “eu concordo” e, ao lado, em vez de oferecer o contraponto “recusar”, apresenta botões com textos oblíquos como “saiba mais” ou “gerenciar parceiros”. Isso desvia a atenção da possibilidade real de recusa imediata.



Fonte: A25, página 6, Figura 4.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE CONTROLES DESLIZANTES SEM RÓTULOS

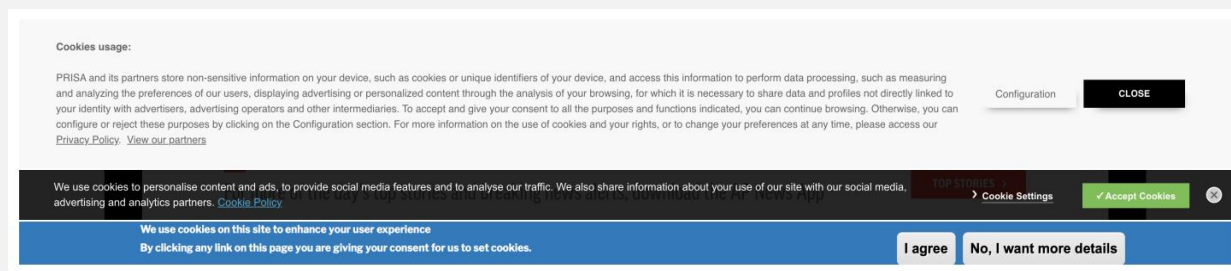
Uma tela de configuração de cookies apresenta chaves ou controles deslizantes para ativar ou desativar finalidades de tratamento, mas não informa claramente qual lado representa “ativo”, “inativo”, “aceitar” ou “recusar”. A ausência de rótulos desvia a atenção do usuário da consequência real da ação e pode levá-lo a manter permissões que pretendia negar.



Fonte: A25, página 9, Figura 9.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE DESIGUALDADE DE COMPONENTES

O design cria uma falsa hierarquia onde o botão de aceitar é exibido com cor destacada, maior contraste ou simbologia afirmativa, enquanto a opção de configuração ou recusa é apresentada como botão de menor destaque visual ou texto plano.



Fonte: A25, página 9, Figura 10.
Recomendação: [1].

Referências

Boas Práticas

A2, A5, A13, A32, A33, A81.

Más Práticas

A12, A14, A62, A63, A73.

2. Planejamento do Esforço de Interação

Estabelece o nível de esforço cognitivo e operacional exigido para expressar o consentimento. Busca simplificar fluxos legítimos sem criar barreiras artificiais ou desproporcionais.

2.1. Boas práticas: simplificando a interação

Definição:

Descreve ações que reduzem o esforço e a complexidade para o usuário realizar tarefas, tornando a experiência mais fluida e eficiente.

Contexto/Justificativa

Os usuários valorizam a rapidez, a concisão e a facilidade de uso ao interagir com interfaces de consentimento e configurações de privacidade. Para que o usuário exerça seu direito de escolha de forma informada, o design deve permitir que a decisão seja tomada com o mínimo de processamento cognitivo e tempo possível. Abordagens eficientes reduzem a quantidade de decisões exigidas e agrupam informações de maneira lógica e concisa (como apresentar controles em linha no banner principal ou limitar a quantidade de solicitações). O objetivo é equilibrar a transparência com a conveniência, mitigando a carga sobre o usuário e fomentando a confiança no serviço (A5, A32, A81). Além da redução de etapas no momento da decisão, a simplificação da interação também depende de centralizar controles de privacidade em locais previsíveis e permitir que o usuário revise, altere ou retire consentimentos anteriores por caminhos visíveis e tão simples quanto a concessão inicial (A2, A13, A15, A33, A59).

Problema

A sobrecarga de informações e opções exige um nível de esforço desproporcional do usuário. Interfaces que forcem o usuário a ler textos longos, lidar com listas exaustivas de fornecedores de cookies (vendor lists) sem opções de controle em massa, ou realizar múltiplos cliques para gerenciar configurações causam o fenômeno de “fadiga de consentimento” e “sobrecarga de escolhas”. Quando o processo é muito demorado, a suscetibilidade a erros aumenta e os usuários desenvolvem apatia ou frustração, o que os leva a simplesmente aceitar todas as condições (ou clicar na opção mais rápida) para se livrar do obstáculo, invalidando o propósito do consentimento real e informado (A2, A5, A81). O problema também ocorre quando controles de privacidade ficam dispersos em páginas, políticas ou menus diferentes, ou quando não há um caminho persistente e claro para revisar, alterar ou retirar consentimentos já concedidos (A2, A13, A15, A33, A59).

2.1.1. Otimizando processos

Definição:

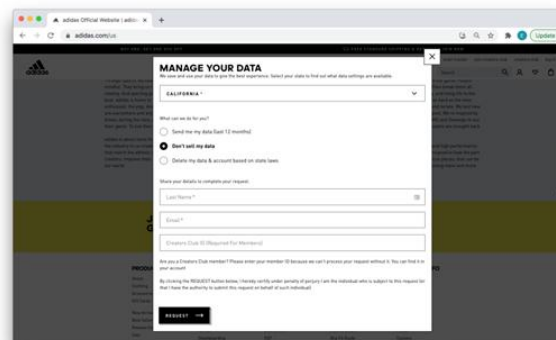
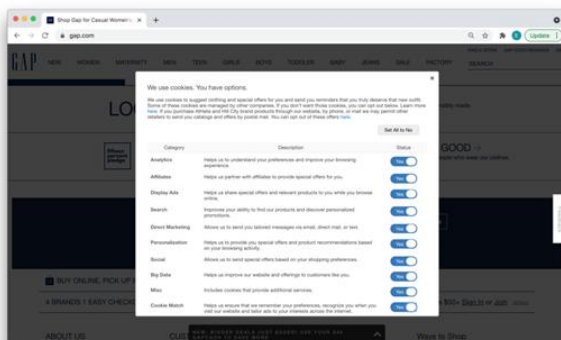
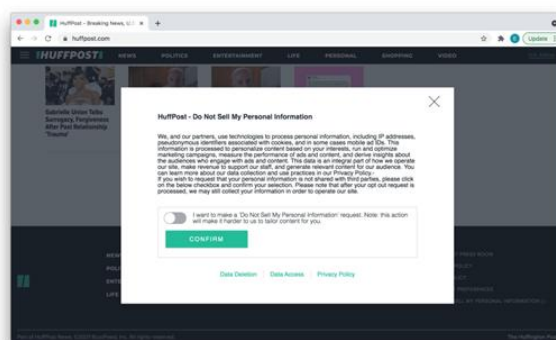
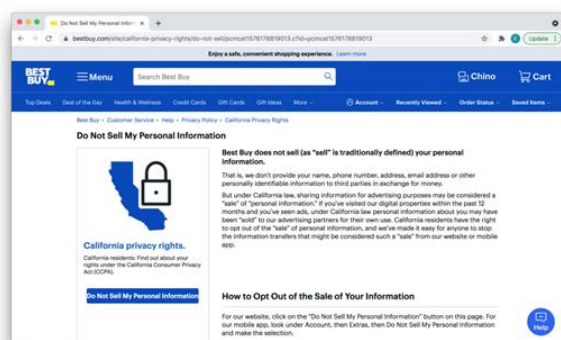
Reduz o número de passos necessários para aceitar, recusar, configurar ou retirar consentimento, evitando fluxos longos, repetitivos ou desproporcionais para escolhas de privacidade.

O que fazer

- [1] Projete o banner ou fluxo de consentimento para permitir aceitar, recusar ou configurar preferências em poucos passos, preferencialmente em um clique ou por modelos simples, evitando bloqueios, formulários extensos, listas excessivas, múltiplas telas desnecessárias e solicitações redundantes que aumentem a fadiga de privacidade (A5, A32, A81).

EXEMPLO DE OPT-OUT DIRETO EM UM CLIQUE

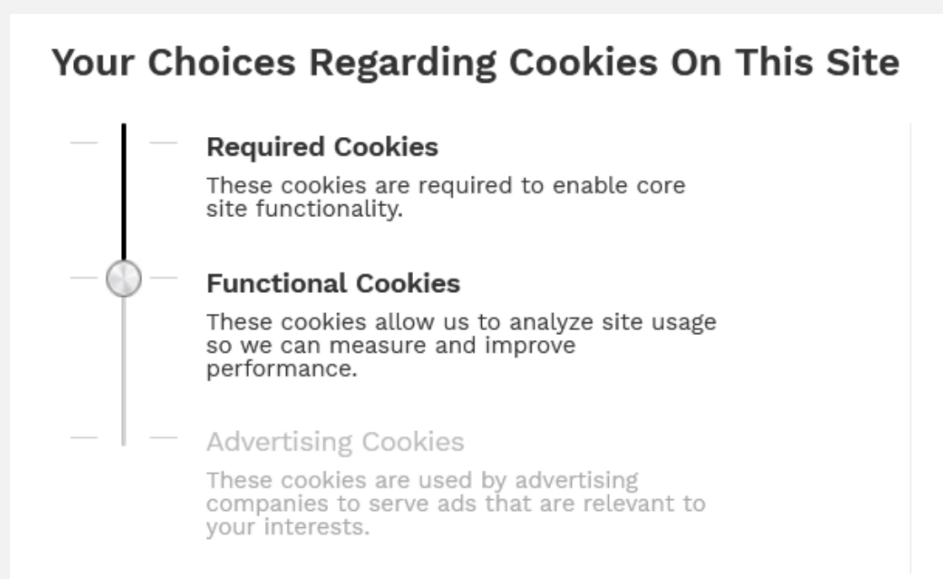
O link ou botão de “não vender minhas informações” (CCPA) ou “recusar cookies” deve estar visível e acessível diretamente no rodapé ou na primeira camada da interface, sem obrigar o usuário a realizar um “caça ao tesouro” por menus complexos.



Fonte: A5, página 64, Figura 3.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE CONTROLE DESLIZANTE DE COOKIES

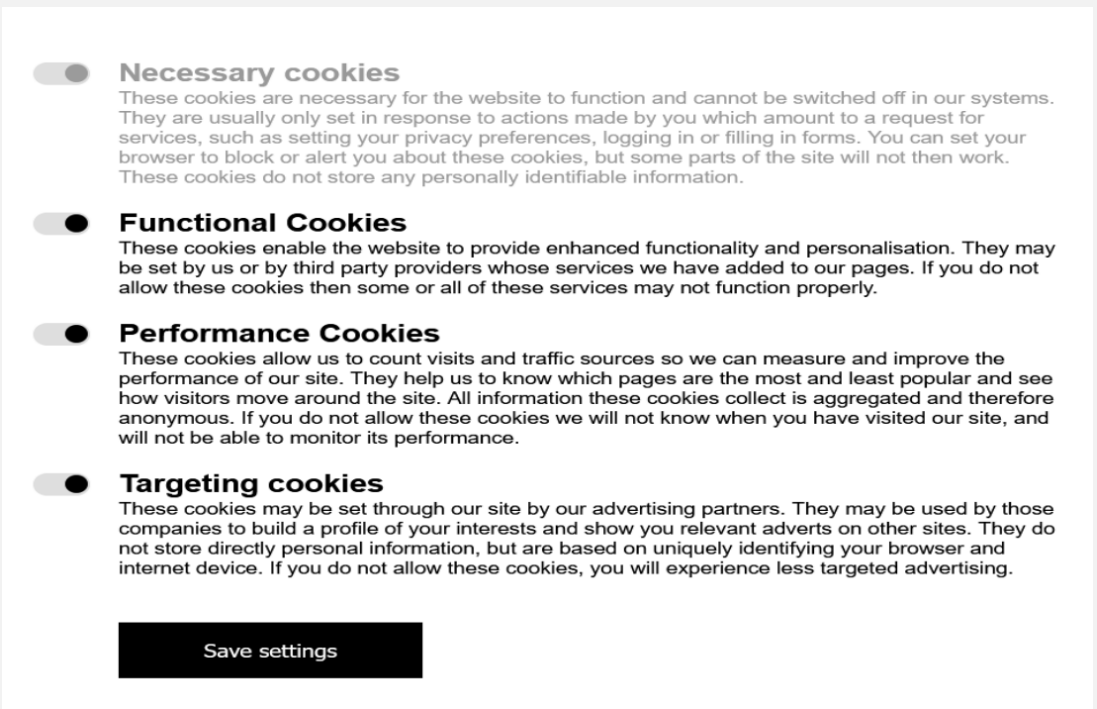
Uma interface de consentimento apresenta um controle deslizante (slider) que permite ao usuário ajustar, de forma rápida e intuitiva, o nível de cookies permitidos no site. À medida que o controle é movido, diferentes categorias de cookies são ativadas ou desativadas progressivamente, por exemplo, apenas cookies essenciais, cookies funcionais e cookies de publicidade. Cada nível é acompanhado de rótulos claros e breves descrições, explicando a finalidade de cada categoria, o que facilita a compreensão das consequências da escolha e torna o gerenciamento do consentimento mais simples e transparente.



Fonte: A81, página 31, Figura 1a.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA DE PREFERÊNCIAS

Interfaces de consentimento podem reduzir o esforço de escolha ao oferecer modelos de configuração rápidos e reconhecíveis, como sliders, escolhas binárias ou categorias claras, permitindo que o usuário defina preferências sem percorrer listas extensas de fornecedores ou repetir múltiplas decisões manuais em várias camadas.

- 
- The screenshot shows a cookie consent interface with four categories of cookies, each with a toggle switch and a description. The 'Necessary cookies' toggle is turned off, while the others are on. At the bottom is a 'Save settings' button.
- ☐ **Necessary cookies**
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
 - ☒ **Functional Cookies**
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
 - ☒ **Performance Cookies**
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
 - ☒ **Targeting cookies**
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
- Save settings

Fonte: A81, página 31, Figura 1b.
Recomendação: [1].

2.1.2. Unificando interfaces

Definição:

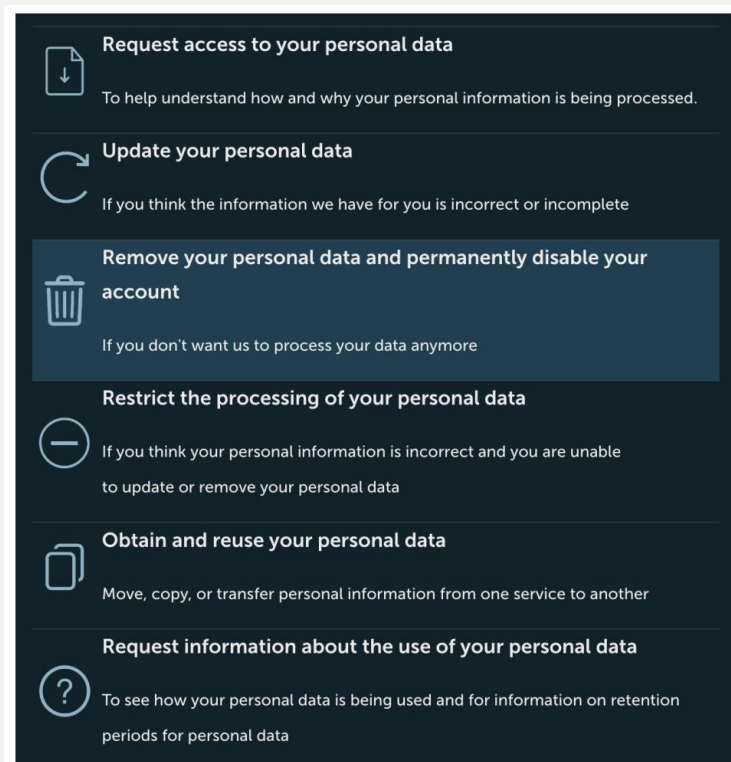
Consolida controles, preferências e solicitações relacionadas à privacidade em um local único, padronizado e facilmente acessível, evitando que o usuário precise procurar opções de consentimento, exclusão, revogação ou opt-out em diferentes páginas, políticas ou menus.

O que fazer

- [1] Centralize controles de privacidade em um painel único, previsível e claramente rotulado, reunindo opt-outs, revogações de consentimento, exclusão de dados e preferências de comunicação para evitar que o usuário procure opções em diferentes páginas, políticas ou menus (A2).
- [2] Padronize banners, modais e painéis de consentimento, mantendo consistência de posicionamento, nomenclatura dos botões, organização das opções, sequência das etapas e comportamento dos elementos interativos em todas as interfaces do sistema (A33).

EXEMPLO DE PAINEL UNIFICADO DE CONTROLES DE PRIVACIDADE

Um painel unificado reúne opções de consentimento, opt-out, revogação, exclusão de dados e preferências de privacidade em um único local, com rótulos claros e ações diretamente executáveis. Essa organização evita que o usuário precise procurar controles dispersos em textos, links ou menus diferentes, reduzindo o esforço necessário para compreender e gerenciar suas escolhas.



Fonte: A2, página 384, Figura 3).
Recomendação: [1].

2.1.3. Permitindo reversibilidade

Definição:

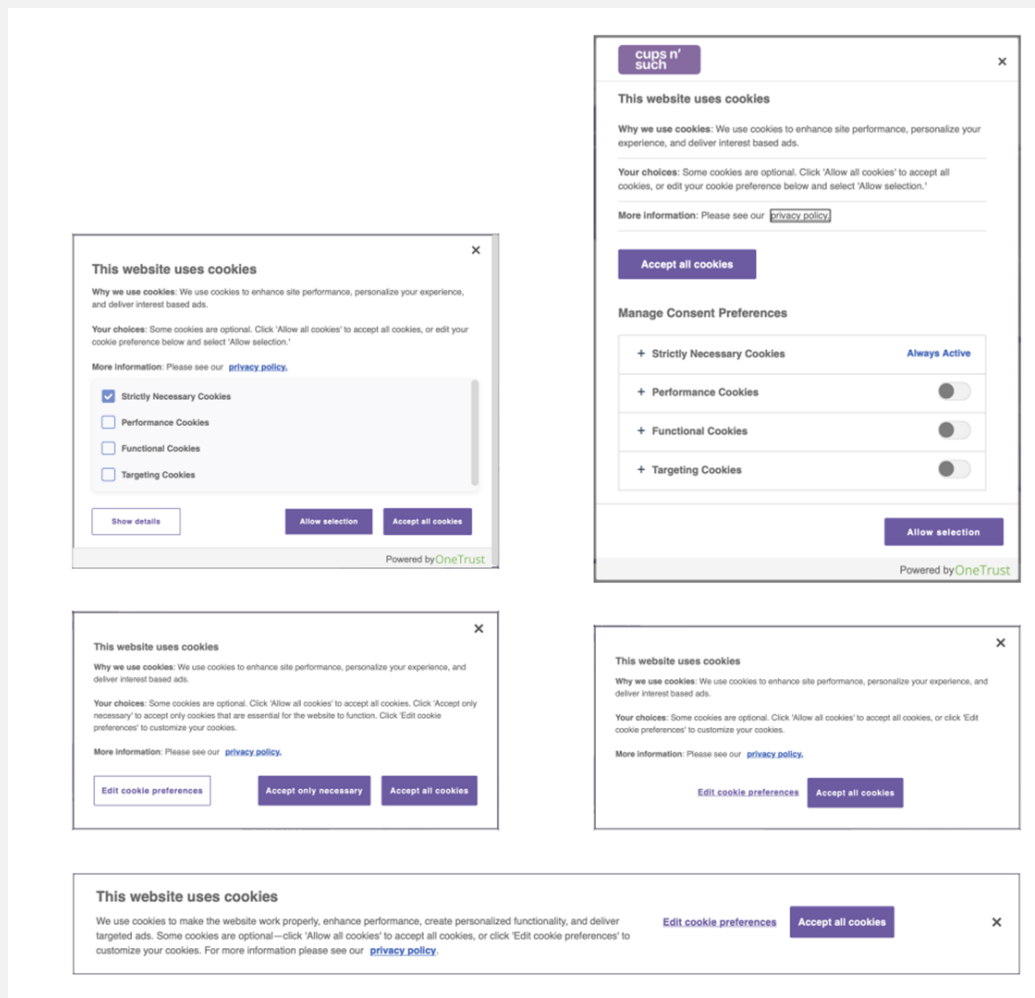
Garante que o usuário possa desfazer ou modificar facilmente uma decisão anterior de consentimento, especialmente aceitar, recusar, limitar ou revogar uma autorização, por meio de caminhos visíveis, persistentes e com esforço equivalente ao da concessão inicial.

O que fazer

- [1] Disponibilize caminho persistente, visível e claramente rotulado para o usuário revisar, alterar ou retirar consentimentos a qualquer momento, apresentando confirmação da mudança e indicando quais dados, cookies ou finalidades permanecem ativos após a alteração (A13).

EXEMPLO DE BOTÃO DE PREFERÊNCIAS COM FUNÇÃO CLARA

Um botão persistente de preferências de cookies permanece disponível no canto da página após o fechamento do banner. Em vez de usar apenas um ícone genérico, como um escudo sem legenda, o botão apresenta texto claro, como “cookie preferences” ou “preferências de cookies”, permitindo que o usuário reconheça sua função e reabra o painel para revisar, retirar ou alterar o consentimento.



Fonte: A13, página 6, Figura 2.
Recomendação: [1].

2.2. Más práticas: obstruindo a interação

Definição:

Projeta fluxos de interação que aumentam o esforço cognitivo ou operacional do usuário, tornando a realização de uma tarefa desnecessariamente difícil, confusa ou frustrante, mesmo quando a opção desejada está disponível.

Contexto/Justificativa

As leis de proteção de dados e os princípios de usabilidade exigem que revogar, recusar ou gerenciar o consentimento seja tão fácil quanto concedê-lo. As interfaces devem fornecer simetria no esforço de interação, garantindo que as opções de proteção à privacidade não imponham ônus desiguais aos usuários em comparação com as opções de compartilhamento de dados. Quando a recusa exige mais etapas, mais leitura, mais conhecimento técnico ou caminhos menos visíveis, a interface transforma um direito em uma tarefa artificialmente difícil (A12, A14, A62, A73).

Problema

Quando interfaces de consentimento tornam a recusa, limitação, revogação ou opt-out mais difíceis do que a aceitação, o usuário passa a enfrentar esforço cognitivo e operacional desproporcional para exercer suas escolhas de privacidade. Fluxos longos, confusos, fragmentados ou sem saída clara dificultam a compreensão das opções disponíveis e a conclusão de ações contrárias ao interesse da plataforma. Como consequência, o usuário pode desistir, aceitar por exaustão ou manter tratamentos de dados que não desejava, comprometendo a liberdade de escolha, o controle efetivo sobre os dados pessoais e a validade do consentimento como manifestação livre, informada e inequívoca (A12, A14, A62, A73).

2.2.1. Aumentando o atrito

Definição:

Torna processos de recusa, revogação, opt-out ou configuração de privacidade muito mais longos, confusos ou trabalhosos do que aceitar o tratamento de dados.

O que evitar

- [1] Não exija alto letramento em privacidade, conhecimento técnico, navegação por menus confusos, interpretação de camadas secundárias ou leitura de avisos vagos para que o usuário compreenda e exerça a recusa de forma legítima (A14).
- [2] Evite mecanismos indiretos, inconsistentes ou demorados de recusa, configuração, limitação ou opt-out, como formulários extensos, envio de e-mails, múltiplas janelas, listas, etapas adicionais, fornecimento de dados extras ou opções diferentes por localidade, pois tornam a proteção da privacidade mais trabalhosa que a aceitação (A62, A63).

EXEMPLO DE OPÇÕES DE OPT-OUT DIFERENCIADAS POR LOCALIDADE

Uma interface de preferências de consentimento apresenta opções de opt-out diferentes conforme a localidade do usuário. Para um acesso a partir da Califórnia, a tela permite optar pela exclusão tanto da venda quanto do compartilhamento de informações pessoais; já em outro ponto de acesso, a opção aparece combinada com publicidade direcionada. Essa variação dificulta a compreensão do usuário sobre quais tratamentos de dados estão sendo recusados e pode aumentar o esforço necessário para exercer o direito de opt-out.

Manage Consent Preferences

- + Strictly Necessary Cookies Always Active
- + Functional Cookies ☒
- + Share Or Sale of Personal Data ☒

Manage Consent Preferences

- + Strictly Necessary Cookies Always Active
- + Functional Cookies ☒
- + Sale of Personal Data and Targeted Advertising ☒

Fonte: A62, página 14, Figura 12.
Recomendação: [2].

EXEMPLO DE MECANISMOS INDIRETOS DE OPT-OUT

Uma janela de consentimento em que clicar em “não vender meus dados” não conclui a recusa, mas redireciona o usuário para um formulário extenso, exigindo nome, e-mail e informações adicionais. A interface transforma o opt-out em um processo indireto e desproporcional, aumentando o atrito para desencorajar a escolha protetiva.

- Details on how to opt out or learn more about your personal information can be found on our **Do Not Sell My Personal Information** page or email privacy@savage.ventures

Your rights with respect to personal data

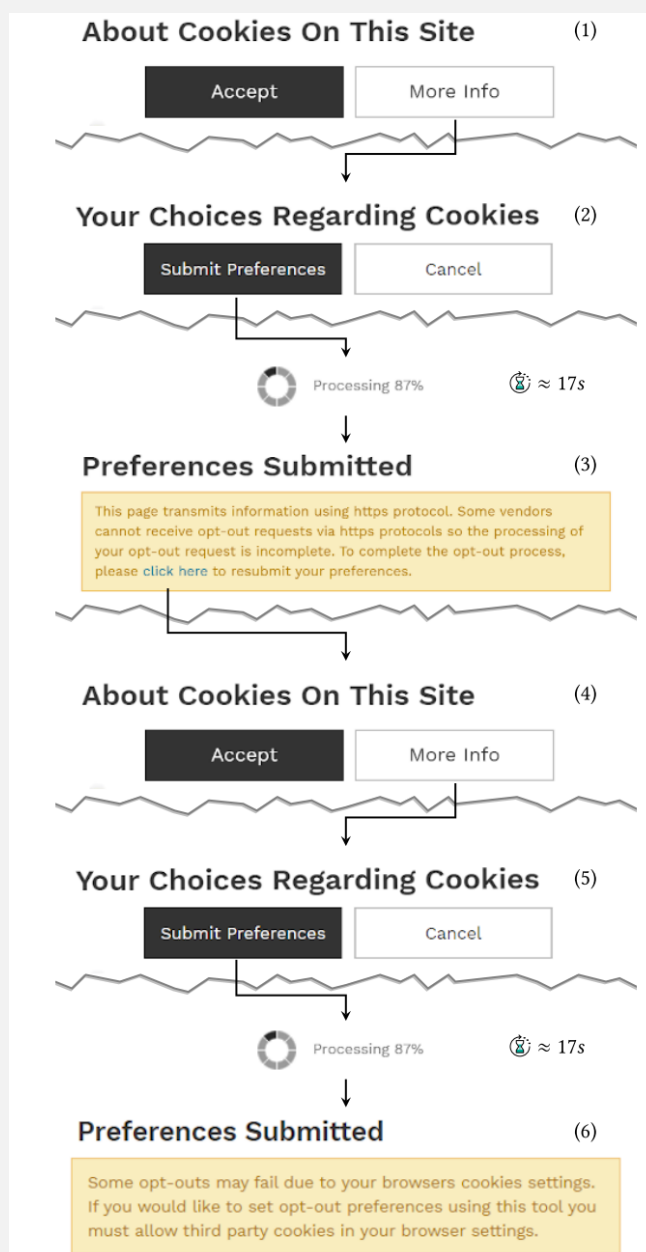
You have the following rights with respect to your personal data:

- You may submit a request for access to the data we process about you
- You may object to the processing
- You may request an overview, in a commonly used format, of the data we process about you
- You may request correction or deletion of the data if it is incorrect or not or no longer relevant, or to ask to restrict the processing of the data

*Fonte: A62, página 15, Figura 13d.
Recomendação: [2].*

EXEMPLO DE CUSTO DE TEMPO DESPROPORCIONAL

Plataformas de Gestão de Consentimento (CMPs) em que não existem controlos granulares na primeira página. Para clicar em “aceitar todos”, o utilizador gasta apenas uma fração de segundo na tela inicial, mas para recusar, é forçado a navegar por telas secundárias. Esta prática esconde as opções atrás de uma barreira de tempo, punindo ativamente os utilizadores que se preocupam com a privacidade.



Fonte: A63, página 10, Figura 9.
Recomendação: [2].

2.2.2. Criando becos sem saída

Definição:

Projeta fluxos de consentimento que conduzem o usuário a caminhos sem saída, links inativos, redirecionamentos improdutivos ou etapas que não permitem concluir a recusa, a configuração ou o acesso a informações relevantes.

O que evitar

- [1] Não utilize botões, links, menus, redirecionamentos ou fluxos que apenas fechem avisos, retornem ao início, levem a páginas irrelevantes ou deixem escolhas sem estado de conclusão claro; ações como recusar, configurar, salvar preferências, voltar ou acessar detalhes devem indicar se foram efetivamente aplicadas, canceladas ou se ainda exigem nova ação do usuário (A12).

2.2.3. Sobrecarregando usuários**Definição:**

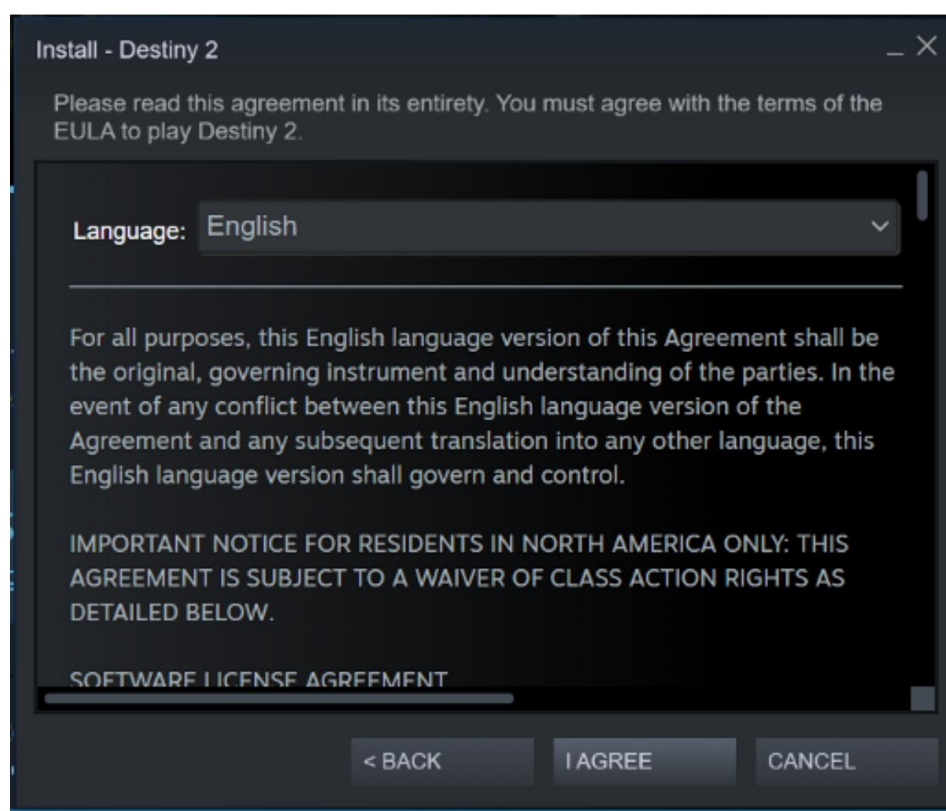
Apresenta uma quantidade excessiva de opções, textos, permissões ou informações de privacidade de uma só vez, dificultando a comparação e levando o usuário a aceitar o padrão, pular a leitura ou desistir de configurar suas preferências.

O que evitar

- [1] Não sobrecarregue o usuário com múltiplos documentos, políticas, termos extensos, permissões, controles dispersos, plataformas externas, softwares adicionais, integrações ou vinculação de contas sem explicar, de forma integrada e compreensível, quais dados serão coletados, quais recursos serão acessados, quem será responsável e como esses tratamentos se relacionam ao serviço principal (A73).

EXEMPLO DE TERMOS IMEDIATOS ANTES DA INSTALAÇÃO

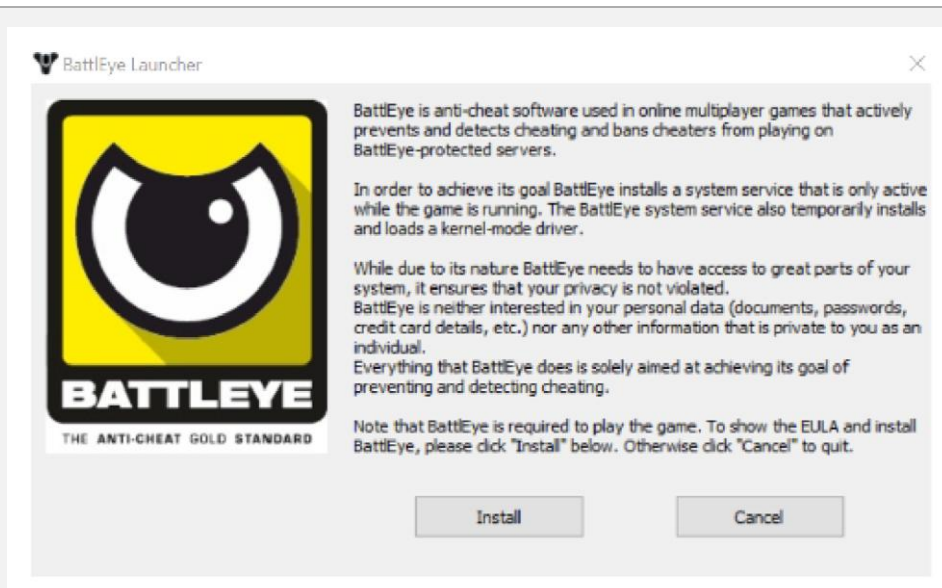
Antes de instalar ou iniciar um jogo online, a interface exige que o jogador aceite os Termos e Condições da plataforma para prosseguir. A decisão é apresentada no momento de maior expectativa de uso, sem um resumo claro sobre quais dados serão coletados pelo jogo, pela plataforma ou por terceiros. Com isso, o usuário tende a aceitar os termos sem compreender práticas de coleta, uso, retenção ou compartilhamento de dados.



Fonte: A73, página 40, Figura 2.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE SOBRECARGA POR INTEGRAÇÃO COM SOFTWARE ADICIONAL

Em um jogo ou aplicativo digital, a interface apresenta a possibilidade de uso de um software complementar, serviço externo ou integração adicional para ampliar determinadas funcionalidades, como comunicação, sincronização, personalização ou recursos sociais. No entanto, as informações sobre essa integração são distribuídas entre termos extensos, políticas separadas, telas externas e permissões pouco articuladas, dificultando que o usuário compreenda quais dados serão coletados, quais recursos do dispositivo serão acessados, quais terceiros estarão envolvidos e como essa integração se relaciona ao serviço principal.

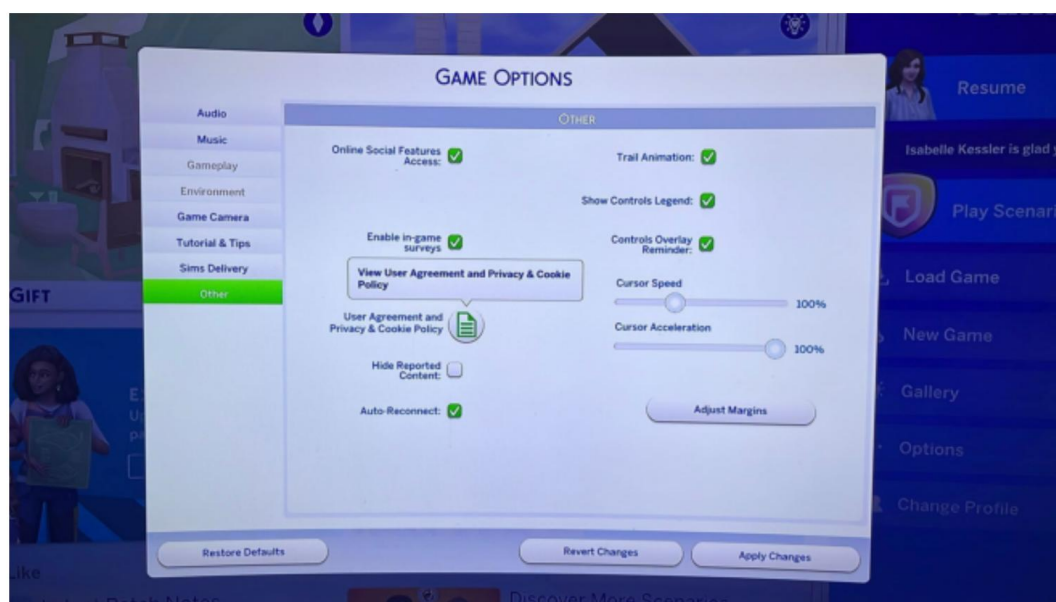


Fonte: A73, página 41, Figura 8.

Recomendação: [1].

EXEMPLO DE CONFIGURAÇÕES SEM CONTROLE DIRETO DE PRIVACIDADE

Um jogo apresenta uma tela de configurações gerais, mas não oferece controles específicos para gerenciar dados pessoais, permissões, compartilhamento com terceiros ou preferências de privacidade. Em vez disso, o usuário é direcionado para documentos externos, como política de privacidade ou acordo do usuário, precisando consultar textos legais separados para compreender ou limitar o tratamento de seus dados.



Fonte: A73, página 41, Figura 12.
Recomendação: [1].

Referências

Boas Práticas

A2, A5, A13, A15, A32, A33, A59, A81.

Más Práticas

A12, A14, A62, A63, A73.

3. Promoção da Tomada de Decisão do Usuário

Trata da forma como a interface orienta as escolhas do usuário durante o consentimento. Garante apoio informativo neutro, evitando indução, viés ou coerção implícita.

3.1. Boas práticas: orientando escolhas

Definição:

Reúne práticas que apoiam o usuário no momento da decisão de consentimento, oferecendo sinais, explicações, alertas ou recomendações protetivas sem restringir opções, induzir aceite ou substituir sua autonomia.

Contexto/Justificativa

O consentimento legítimo depende da capacidade do usuário de compreender a situação apresentada e tomar decisões alinhadas aos seus interesses, valores e expectativas de privacidade. Em ambientes digitais, essa decisão ocorre sob limitações de atenção, tempo e esforço cognitivo, o que torna necessário considerar como as informações e alternativas são apresentadas no momento da escolha (A4, A20, A43, A55, A56, A58, A66, A78).

Problema

A tomada de decisão sobre privacidade pode ser comprometida quando o usuário precisa decidir rapidamente, com pouca clareza sobre as alternativas disponíveis ou sem compreender plenamente os efeitos da escolha. Nessas condições, a decisão tende a ser superficial, automática ou baseada em impressões imediatas, reduzindo a qualidade do consentimento e enfraquecendo seu caráter livre, informado e específico (A4, A20, A43, A55, A56, A58, A66, A78).

3.1.1. Incentivando o comportamento

Definição:

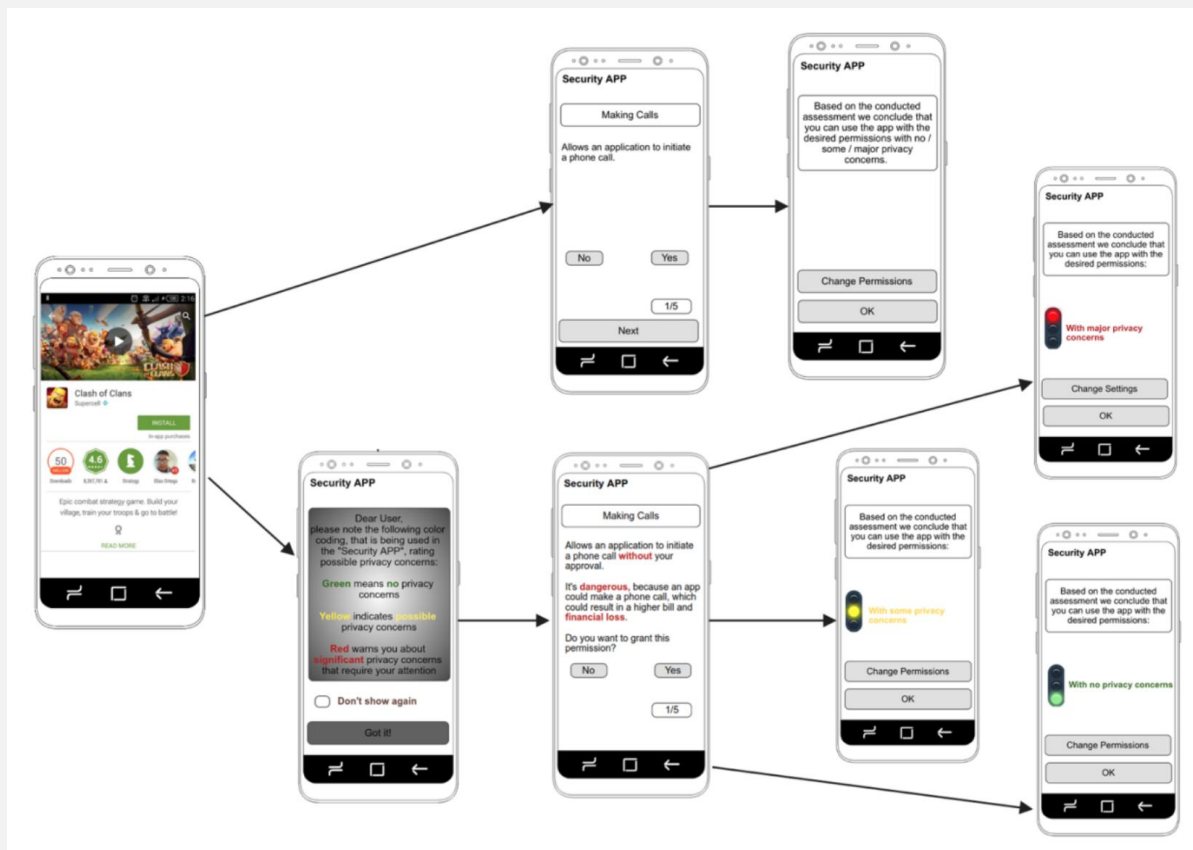
Aplica nudges éticos, como sinais visuais, lembretes, indicadores de risco ou pistas de custo, para chamar a atenção do usuário para escolhas mais protetivas, sem ocultar alternativas, pressionar o aceite ou limitar a liberdade de decisão.

O que fazer

- [1] Use indicadores visuais e de esforço, como semáforos, escalas de risco, barras de progresso, tempo estimado de leitura ou resumo rápido, para sinalizar exposição de dados, criticidade de permissões e facilidade de compreensão das informações de privacidade, sem direcionar o usuário a uma escolha predeterminada (A20, A55, A78).

EXEMPLO DE SINAL VISUAL DE RISCO EM PERMISSÕES

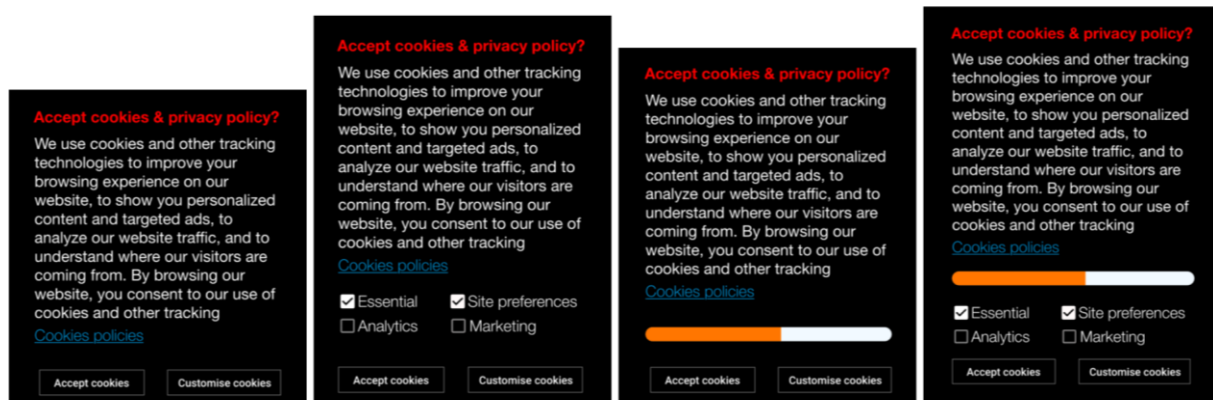
Um gerenciador de permissões apresenta um ícone em formato de semáforo, com cores como vermelho, amarelo e verde, indicando de forma imediata se determinada permissão representa baixa, média ou alta preocupação de privacidade. O sinal visual orienta o usuário a reconsiderar permissões mais sensíveis antes de concedê-las.



Fonte: A20, página 7, Figura 5.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE BARRA DE PROGRESSO DE PRIVACIDADE EM COOKIES

Um banner de consentimento exibe uma barra de progresso com esquema de cores semelhante a um semáforo, indicando o nível de cookies ou rastreadores habilitados. À medida que mais cookies são ativados, a barra muda visualmente, sinalizando maior exposição de dados e incentivando o usuário a revisar as configurações antes de confirmar.



Fonte: A78, página 5, Figura 1.
Recomendação: [1].

3.1.2. Informando decisões

Definição:

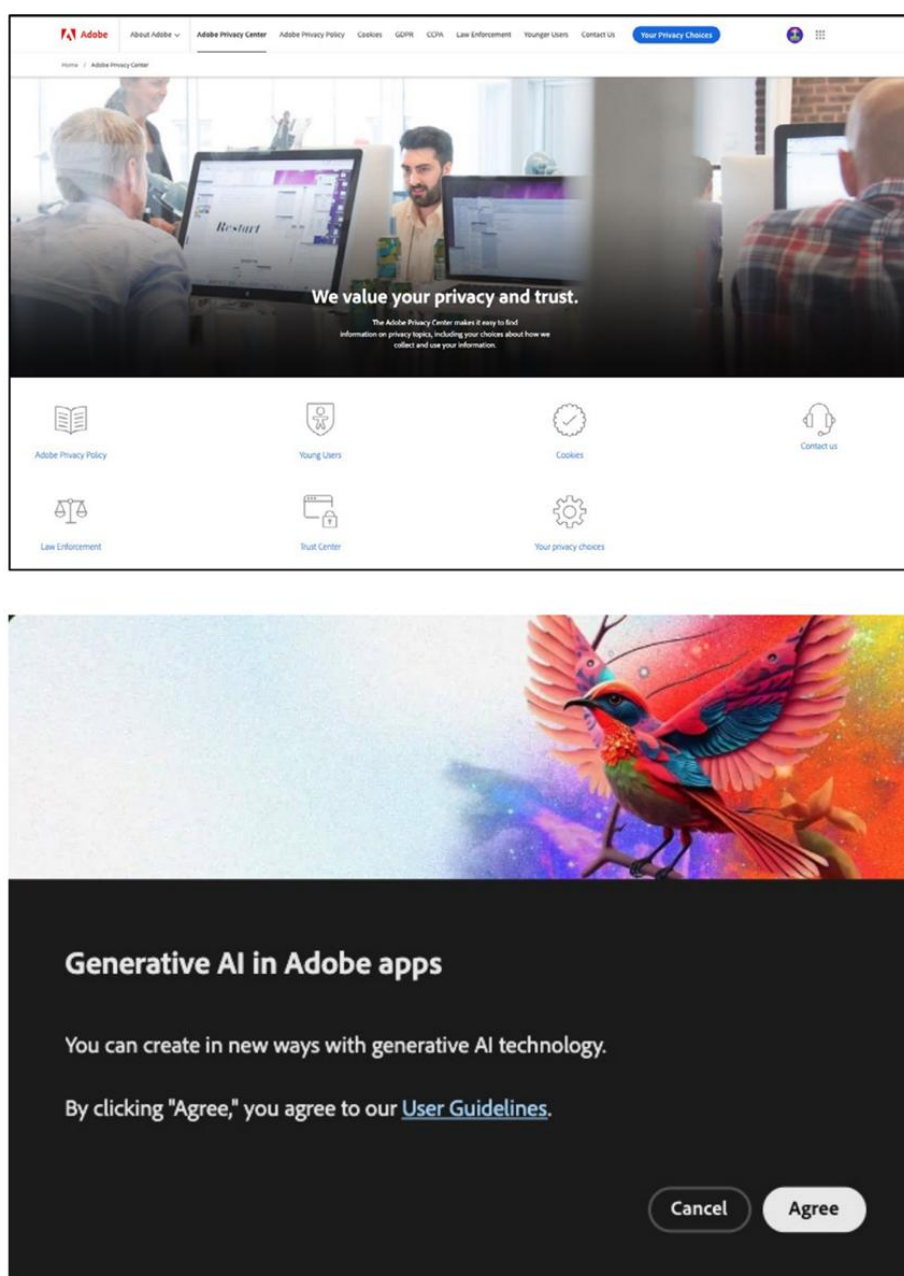
Apresenta informações contextuais no momento da escolha, como finalidade do tratamento, riscos, consequências, retenção, compartilhamento e uso dos dados, permitindo que o usuário compreenda melhor a decisão antes de aceitar, recusar ou configurar preferências.

O que fazer

- [1] Apresente, na própria tela de escolha, as informações decisivas para aceitar, recusar ou configurar o consentimento, indicando de forma objetiva a finalidade principal, o uso relevante dos dados, eventual uso para treinamento de modelos, compartilhamento diretamente relacionado à decisão e o impacto imediato de cada alternativa disponível, sem depender de hiperlinks, políticas externas ou documentos fora do fluxo (A4).
- [2] Utilize nudges sociais apenas com dados reais, verificáveis, atualizados e contextualizados, apresentando escolhas agregadas de outros usuários somente quando isso apoiar uma decisão mais consciente e protetiva, sem falsa prova social, pressão indevida ou indução à aceitação (A43).
- [3] Use nudges reflexivos antes da confirmação, como temporizadores breves, pausas ou mensagens de revisão, para interromper cliques automáticos e permitir que o usuário reavalie sua escolha sem bloquear a decisão ou substituir sua autonomia (A43, A58).
- [4] Em modelos “pagar ou consentir”, apresente alternativas claras, menos invasivas e revisáveis, permitindo que o usuário compreenda custos, consequências, limites de tratamento e possibilidades de alteração posterior, sem tratar a decisão inicial como definitiva durante todo o uso do serviço (A59).
- [5] Estruture o consentimento com opções de aceitar, rejeitar e configurar visual, funcional e acessivelmente equivalentes, destacando finalidades e consequências imediatas sem textos em bloco, botões genéricos ou layouts que confundam, desviem a atenção ou aumentem o esforço de decisão (A41, A66).

EXEMPLO DE LETRAMENTO VISUAL EM CONSENTIMENTO PARA IA

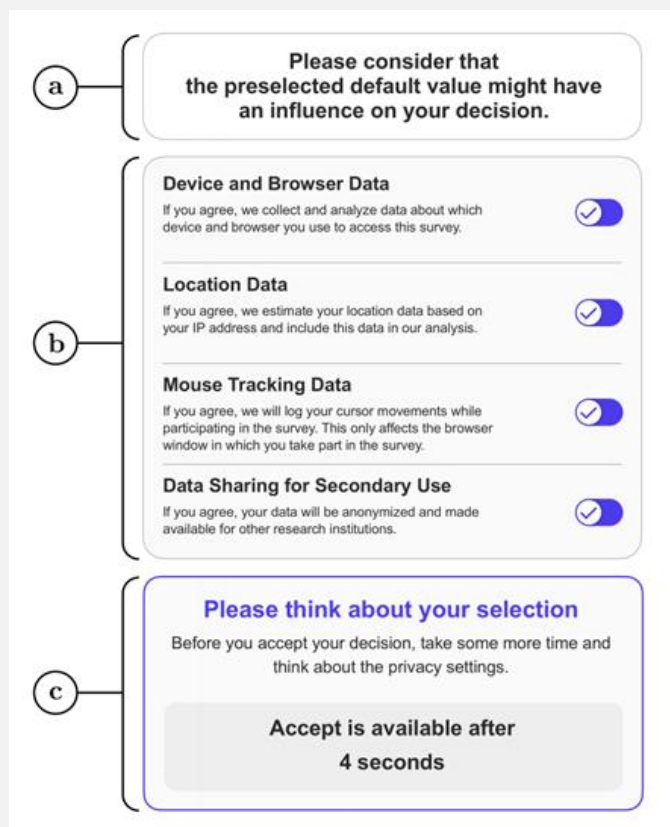
Avaliação e reestruturação de modais em ferramentas generativas onde as diretrizes de dados passam a ter o mesmo peso visual que os elementos atrativos, evitando links diminutos e escondidos.



Fonte: A4, páginas 89 e 90, Figuras 1 e 2.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE PROMPT REFLEXIVO ANTES DA CONFIRMAÇÃO

Após o usuário clicar em “aceitar”, a interface apresenta uma sobreposição com a mensagem “pense sobre sua seleção” e bloqueia temporariamente a confirmação final por alguns segundos. Durante esse período, as opções de privacidade permanecem disponíveis para revisão, permitindo que o usuário reavalie quais dados deseja compartilhar antes de concluir o consentimento.



a Please consider that the preselected default value might have an influence on your decision.

b

- Device and Browser Data**
If you agree, we collect and analyze data about which device and browser you use to access this survey. ☒
- Location Data**
If you agree, we estimate your location data based on your IP address and include this data in our analysis. ☒
- Mouse Tracking Data**
If you agree, we will log your cursor movements while participating in the survey. This only affects the browser window in which you take part in the survey. ☒
- Data Sharing for Secondary Use**
If you agree, your data will be anonymized and made available for other research institutions. ☒

c

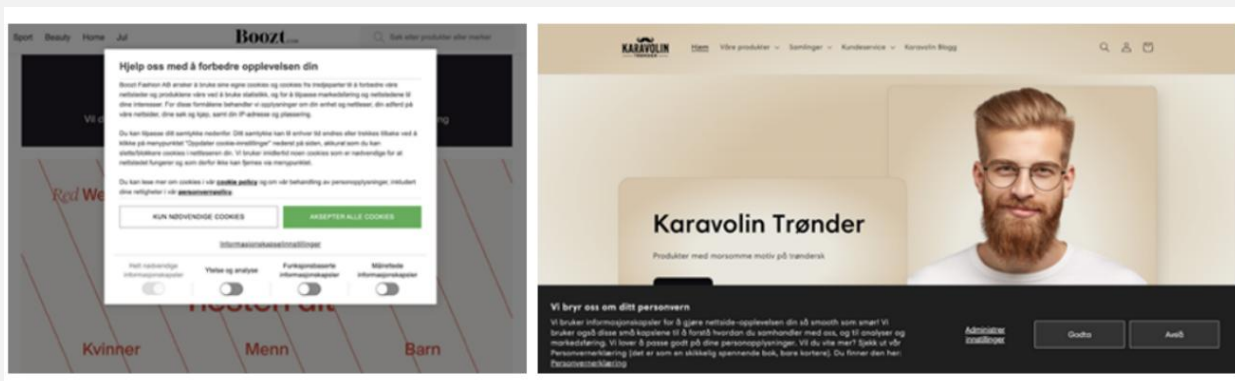
Please think about your selection
Before you accept your decision, take some more time and think about the privacy settings.

Accept is available after 4 seconds

Fonte: A58, página 5, Figura 2.
Recomendação: [3].

EXEMPLO DE INTERFACE DE COOKIES COM FOCO VISUAL NAS OPÇÕES

Um banner de consentimento apresenta as opções de cookies diretamente na primeira tela, com categorias organizadas, botões claros e informações suficientes para diferenciar o que pode ser aceito, recusado ou configurado. O layout evita parágrafos longos e botões genéricos como única ação, concentrando a atenção visual nas alternativas de escolha e reduzindo o esforço necessário para compreender o consentimento.



Fonte: A66, página 3, Figura 1.
Recomendação: [5].

3.1.3. Recomendando caminhos

Definição:

Oferece apoio ativo à compreensão e à decisão, por meio de assistentes, chatbots, recomendações explicativas ou mecanismos de orientação que indiquem alternativas possíveis sem decidir pelo usuário ou conduzi-lo a uma escolha pré-determinada.

O que fazer

- [1] Utilize assistentes automatizados, chatbots ou mecanismos inteligentes de apoio à decisão para responder dúvidas, explicar alternativas disponíveis, comparar opções de consentimento e orientar caminhos de configuração, mantendo sempre visíveis as alternativas de aceitar, recusar, configurar, limitar, revogar ou adiar, sem substituir a decisão do usuário nem conduzi-lo a uma opção predeterminada (A56).

3.2. Más práticas: manipulando escolhas

Definição:

Influencia ativamente a decisão do usuário por meio de engano, pressão psicológica ou exploração de vieses cognitivos.

Contexto/Justificativa

Para que o consentimento seja legítimo, a decisão do usuário deve resultar de uma escolha livre, informada, específica e inequívoca. Em interfaces digitais, essa liberdade pode ser comprometida quando a apresentação das opções influencia indevidamente a percepção, a atenção ou a interpretação do usuário, favorecendo decisões que não correspondem necessariamente às suas preferências de privacidade (A6, A19, A35, A48, A67).

Problema

O principal problema ocorre quando a interface deixa de apoiar a autonomia do usuário e passa a direcionar sua escolha. Nesses casos, a decisão pode parecer voluntária, mas é influenciada por uma arquitetura de escolha que reduz a neutralidade da interface, dificulta a comparação entre alternativas e favorece a aceitação de tratamentos de dados. Isso compromete a validade do consentimento e enfraquece a capacidade do titular de decidir conforme seus próprios interesses e expectativas de privacidade (A6, A19, A35, A48, A67).

3.2.1. Definindo padrões enganosos

Definição:

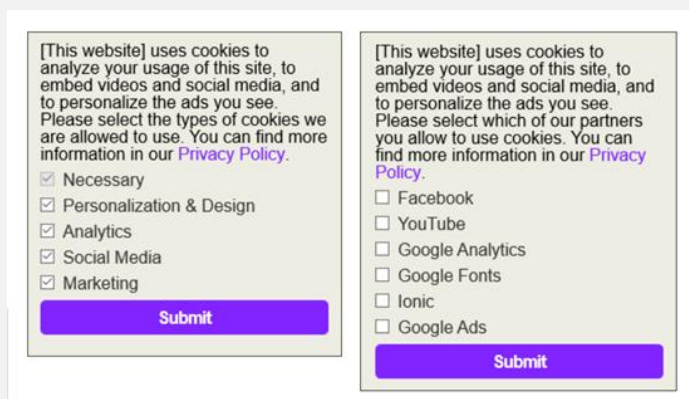
Define previamente como “ativadas” opções de coleta, rastreamento, compartilhamento ou tratamento com base em legítimo interesse, aproveitando a inércia do usuário e a desigualdade entre aceitar e recusar para favorecer a plataforma.

O que evitar

- [1] Não pré-ative nem pré-autorize categorias, finalidades, fornecedores ou permissões opcionais antes de uma ação afirmativa, livre, específica e inequívoca do usuário, especialmente quando envolver comercialização, publicidade comportamental, compartilhamento com terceiros ou rastreamento avançado (A6).
- [2] Não disponibilize “aceitar todos” na primeira camada sem oferecer “rejeitar todos” de forma equivalente, imediata e igualmente visível, pois isso transforma a aceitação no caminho padrão e torna a recusa mais difícil (A35).

EXEMPLO DE CATEGORIAS PRÉ-SELECIONADAS EM BANNER DE COOKIES

Um banner de consentimento apresenta categorias opcionais, como analytics, social media e marketing, com caixas de seleção ou toggles já ativados. Para impedir rastreamento e compartilhamento com terceiros, o usuário precisa desmarcar manualmente cada opção. Se apenas prosseguir ou submeter as preferências padrão, o sistema interpreta a inércia como autorização para tratamento de dados.



[This website] uses cookies to analyze your usage of this site, to embed videos and social media, and to personalize the ads you see. Please select the types of cookies we are allowed to use. You can find more information in our [Privacy Policy](#).

- ☒ Necessary
- ☒ Personalization & Design
- ☒ Analytics
- ☒ Social Media
- ☒ Marketing

[Submit](#)

[This website] uses cookies to analyze your usage of this site, to embed videos and social media, and to personalize the ads you see. Please select which of our partners you allow to use cookies. You can find more information in our [Privacy Policy](#).

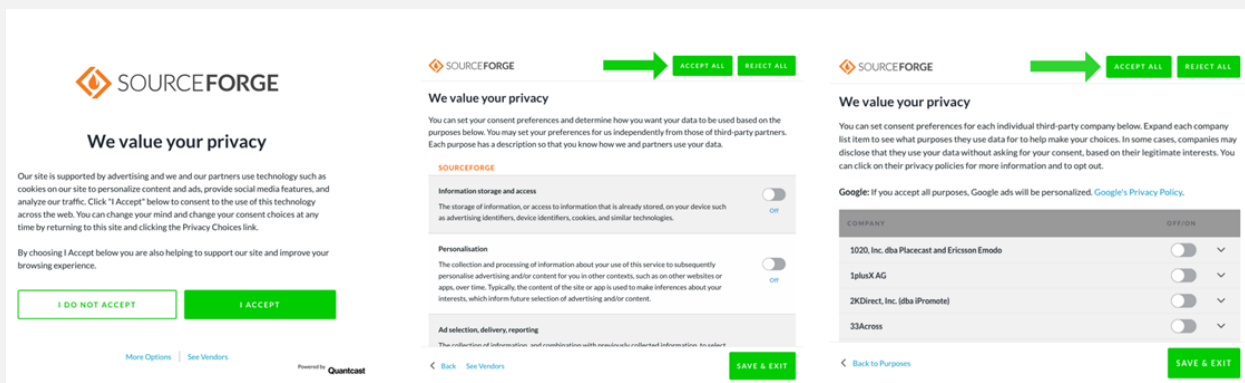
- ☐ Facebook
- ☐ YouTube
- ☐ Google Analytics
- ☐ Google Fonts
- ☐ Ionic
- ☐ Google Ads

[Submit](#)

Fonte: A6, página 6, Figura 1.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE OCULTAÇÃO ESTRUTURAL DE RECUSA

Plataformas de Gestão de Consentimento (CMPs) que apresentam opções globais de aceitar ou rejeitar cookies, mas tornam a configuração granular mais trabalhosa, exigindo navegação por camadas, expansão de finalidades e revisão de fornecedores para compreender ou ajustar tratamentos específicos.



Fonte: A35, página 3, Figura 1.
Recomendação: [2].

EXEMPLO DE ACEITAÇÃO COMO CAMINHO PADRÃO

Um banner de consentimento mostra, na primeira tela, um botão visível de “aceitar todos”, mas não oferece uma opção equivalente de “rejeitar todos”. Para negar o rastreamento, o usuário precisa abrir configurações ou navegar para uma segunda camada. A interface não pré-marca necessariamente uma caixa, mas cria um padrão decisório enganoso: aceitar é o caminho imediato, enquanto recusar exige esforço adicional.

Privacy Notice

Our site collects and stores information about you, your preferences and behavior, and your device to analyze website traffic, personalize content and ads, and provide social media features.
Because we care about your privacy, you can decide whether to allow or reject the use of this technology.

ACCEPT ALL

[More Options](#)

Fonte: A35, página 8, Figura 3e.
Recomendação: [2].

3.2.2. Enquadrando de forma enganosa

Definição:

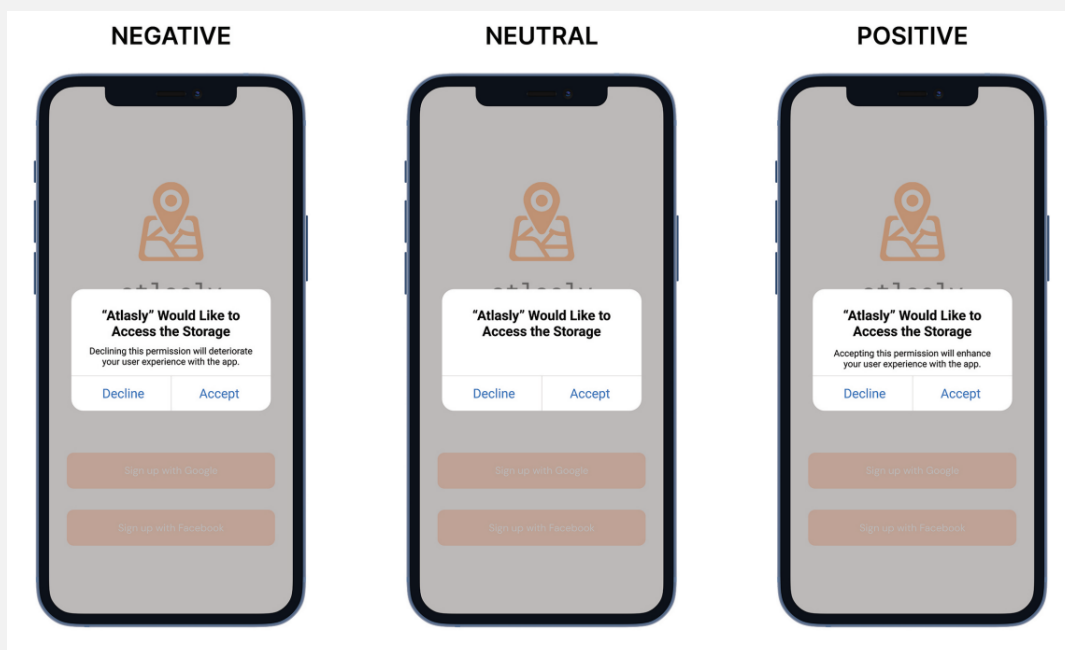
Apresenta opções de consentimento, permissões ou termos de forma tendenciosa, exagerando benefícios, perdas ou riscos para fazer uma escolha parecer melhor ou pior do que realmente é.

O que evitar

- [1] Não apresente a recusa de permissões, rastreamento ou tratamentos não necessários como perda, prejuízo, decisão irracional ou deterioração genérica da experiência, especialmente quando não houver justificativa técnica específica, proporcional e claramente explicada (A19).
- [2] Não destaque apenas benefícios, facilidade, segurança ou ausência de custos aparentes por meio de ícones, selos, resumos ou mensagens positivas, mantendo obrigações, coleta de dados, compartilhamento, retenção, cobranças, limitações de direitos ou impactos de privacidade com menor destaque (A67).

EXEMPLO DE RECUSA ENQUADRADA COMO PERDA DE EXPERIÊNCIA

Em uma tela de pagamento, a interface apresenta o aceite dos termos acompanhado de ícones e mensagens curtas que destacam apenas aspectos favoráveis, como possibilidade de cancelamento, devolução de produtos, troca em loja ou reclamação de danos. Embora essas informações possam ser úteis, o problema ocorre quando apenas os benefícios são resumidos visualmente, enquanto obrigações, restrições, prazos, custos, exceções ou outras condições relevantes permanecem acessíveis apenas no texto completo dos termos. Esse enquadramento faz o aceite parecer mais simples e vantajoso, podendo levar o usuário a concordar sem perceber que o resumo apresentado não representa todo o conteúdo do acordo.



Fonte: A19, página 5, Figura 2.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE RESUMO VISUAL SELETIVO DOS TERMOS

Uma interface de consentimento ou aceite de termos apresenta ícones, selos ou mensagens curtas destacando apenas benefícios, como segurança, facilidade ou ausência de custos aparentes. No entanto, informações relevantes sobre coleta contínua de dados, cobranças futuras, compartilhamento com terceiros ou limitações de direitos permanecem no texto completo dos termos, pouco visível ou raramente acessado. O enquadramento visual faz a aceitação parecer mais segura e vantajosa do que realmente é. O problema não está no uso de ícones ou pistas visuais em si, mas em empregá-los de modo seletivo para destacar benefícios e reduzir a saliência de obrigações, custos ou impactos de privacidade.

The figure displays four variations of a payment interface (labeled 'Betaling' / 'Payment') for a user named Anders Andersson. Each variation uses different visual cues to highlight specific aspects of the terms and conditions, while other important information is minimized or hidden.

- Top Left:** Highlights the payment method 'Med kort' (With card) as 'Ingen avgift' (No fee). The agreement checkbox is unchecked.
- Top Right:** Highlights the payment method 'Med kort' (With card) as 'Ingen avgift' (No fee). The agreement checkbox is checked.
- Bottom Left:** Highlights the return policy: 'Du kan ångra ditt köp inom 28 dagar' (You can cancel your purchase within 28 days). The agreement checkbox is checked.
- Bottom Right:** Highlights a 5-minute reading time for the terms: '5 min att läsa'. The agreement checkbox is checked.

Common elements across all variations include the user's personal information, the total amount '449 kr', and the 'Slutför köpet' (Complete the purchase) button.

Fonte: A67, página 9, Figura 5.
Recomendação: [2].

3.2.3. Aplicando pressão

Definição:

Usa táticas de pressão emocional, social ou funcional para induzir o usuário a aceitar o tratamento de dados, por meio de mensagens insistentes, chamadas persistentes, medo de perda de funcionalidade ou opções que associam a recusa do consentimento a consequências negativas.

O que evitar

- [1] Não utilize banners fixos, pop-ups recorrentes, chamadas persistentes, mensagens de culpa, vergonha, medo, urgência artificial, apelos emocionais ou incentivos difíceis de ignorar para pressionar o usuário a aceitar cookies, rastreadores, compartilhamentos ou outros tratamentos de dados (A48).

Referências

Boas Práticas

A4, A20, A41, A43, A55, A56, A58, A59, A66, A78.

Más Práticas

A6, A19, A35, A48, A67.

4. Promoção do Controle do Usuário

Refere-se ao grau de autonomia concedida ao usuário para gerenciar suas preferências de dados. Favorece controle granular, reversível e proporcional às finalidades declaradas.

4.1. Boas práticas: aumentando o controle

Definição:

Fornecer ao usuário ferramentas e opções para gerenciar ativamente seus dados e sua privacidade de forma detalhada.

Contexto/Justificativa

As regulamentações de proteção de dados, como a LGPD e o GDPR, estabelecem que o usuário deve ter controle real, contínuo e proporcional sobre seus dados pessoais. O consentimento válido não deve ser tratado como um ato único e genérico, mas como um processo no qual o usuário possa escolher, alterar, revogar, persistir e gerenciar preferências de forma compreensível, granular e acessível. Isso inclui controles por categorias de dados, finalidades, audiências, níveis de compartilhamento e novos contextos de uso, preservando a autonomia e a transparência do tratamento de dados (A3, A11, A38, A45, A49, A53, A65, A68, A80).

Problema

Em muitos sistemas, o controle do usuário é reduzido a escolhas binárias, como “aceitar tudo” ou “recusar tudo”, sem permitir decisões separadas por finalidade, tipo de dado, função, audiência ou contexto de uso. Em outros casos, os controles existem, mas são complexos, dispersos ou pouco acionáveis, fazendo com que o usuário desista de gerenciá-los. Sem opções granulares, ferramentas efetivas de agência e persistência das preferências ao longo da navegação, o titular perde a capacidade de modular o tratamento de seus dados e de manter soberania sobre suas próprias informações (A3, A11, A38, A45, A49, A53, A65, A68, A80).

4.1.1. Fornecendo opções granulares

Definição:

Disponibiliza controles específicos que permitam ao usuário gerenciar separadamente permissões para diferentes tipos de dados, finalidades, funções, terceiros ou contextos de uso, evitando escolhas em bloco e ampliando sua capacidade de escolha e controle.

O que fazer

- [1] Ofereça controles independentes para aceitar ou rejeitar categorias específicas de cookies ou finalidades de tratamento, como funcionais, desempenho, análises e publicidade, acompanhados de definições curtas e acessíveis junto ao próprio controle, para que o usuário compreenda cada escolha antes de salvar preferências (A3).
- [2] Permita divulgação seletiva de dados, habilitando ou desabilitando funções específicas antes do uso, com indicação clara dos dados exigidos por cada função e das funcionalidades que permanecerão disponíveis quando determinada coleta for recusada (A11).

- [3] Implemente opções de consentimento parcial, temporário ou adiável, explicando quais dados ou recursos ficam acessíveis, por quanto tempo a autorização permanece válida e quando uma nova decisão será solicitada (A15).
- [4] Disponibilize controles granulares que permitam ao usuário distinguir dados necessários e opcionais, selecionando ativamente quais dados, permissões ou categorias serão compartilhados ou autorizados antes da confirmação, sem impor autorização única ou em bloco (A18).
- [5] Solicite novo consentimento sempre que houver novas categorias de dados, finalidades, usos analíticos, compartilhamentos, atores envolvidos ou mudanças relevantes no tratamento. A autorização deve ser contextual, explícita quando envolver dados sensíveis, e não deve antecipar mudanças futuras por meio de consentimentos genéricos ou amplos demais (A68, A77).

EXEMPLO DE PREFERÊNCIAS DE COOKIES EM CAMADA ÚNICA

Uma interface de preferências de cookies apresenta, em uma única tela, categorias específicas de tratamento, permitindo que o usuário visualize e ajuste suas escolhas sem depender apenas de uma decisão global de aceitar ou recusar tudo. Esse formato favorece o controle granular ao tornar as opções mais acessíveis e diretamente comparáveis.

What are cookies?

Cookies are small data files placed on your computer or internet enabled device by websites in order to add functions to the site or to help the website work better. Sometimes cookies are necessary to be used for the basic functioning of your site, and sometimes they can be used to identify your computer or internet device to our website, or to other third-party websites. This may allow us to improve the way we work, such as remembering preferences expressed by you, or tracking your use of a website for statistical analysis and advertising.

For more information about cookies, please see here: <https://www.allaboutcookies.org/>

Strictly necessary cookies Always active

These cookies are necessary for the website to function and can't be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions you have taken which result in a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site may not work as a result.

Performance cookies Deny ☐ Allow ☒

These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All the information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, information from these cookies will not be used to help site performance.

Functional cookies Deny ☐ Allow ☒

These cookies allow the provision of enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third-party providers whose services we have added to our pages. If you don't allow these cookies, then some or all of these functionalities may not function properly.

Targeting cookies Deny ☐ Allow ☒

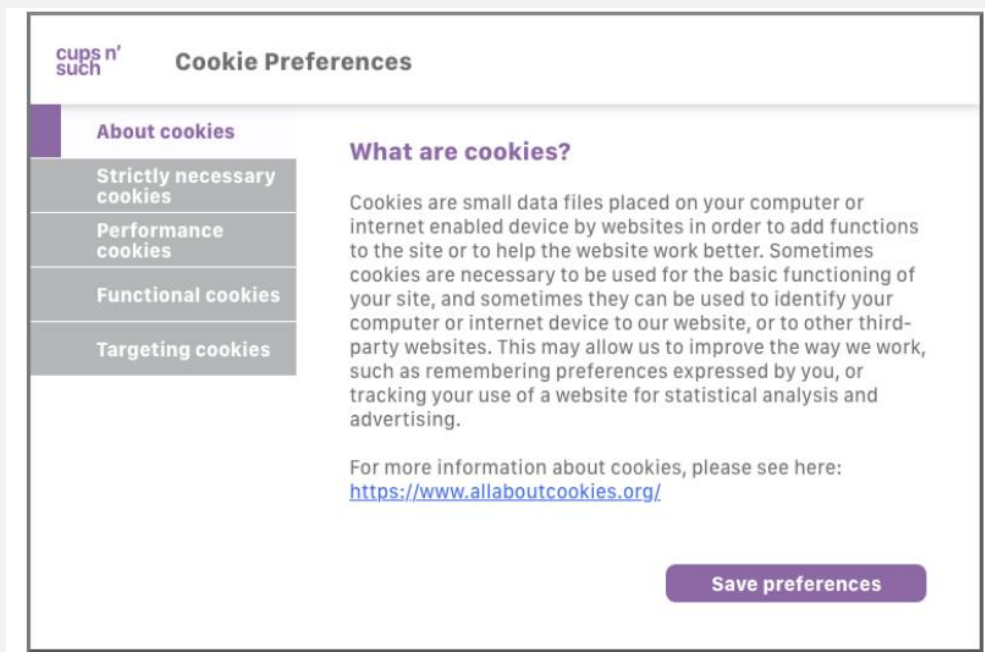
These cookies are set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant ads on other sites. They work by uniquely identifying your browser and device. If you don't allow these cookies, you will not experience our targeted advertising across different websites as a result of these cookies.

Save preferences

Fonte: A3, página 8, Figura 3a.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE CONTROLES GRANULARES DE COOKIES

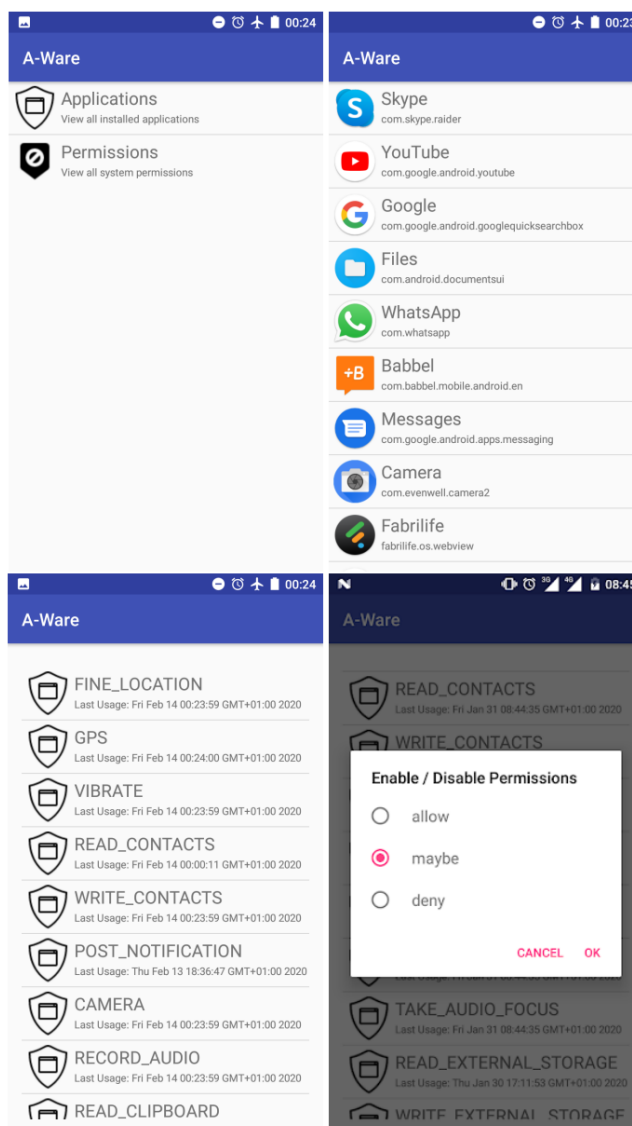
Um banner de consentimento em múltiplas camadas exhibe, além dos cookies estritamente necessários, controles individuais para categorias como desempenho, funcionalidade, análises e direcionamento publicitário. O usuário pode ativar ou desativar cada categoria separadamente, evitando que a decisão seja reduzida a “aceitar tudo” ou “recusar tudo”.



Fonte: A3, página 8, Figura 3b.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE CONSENTIMENTO PARCIAL COM VALIDADE TEMPORÁRIA

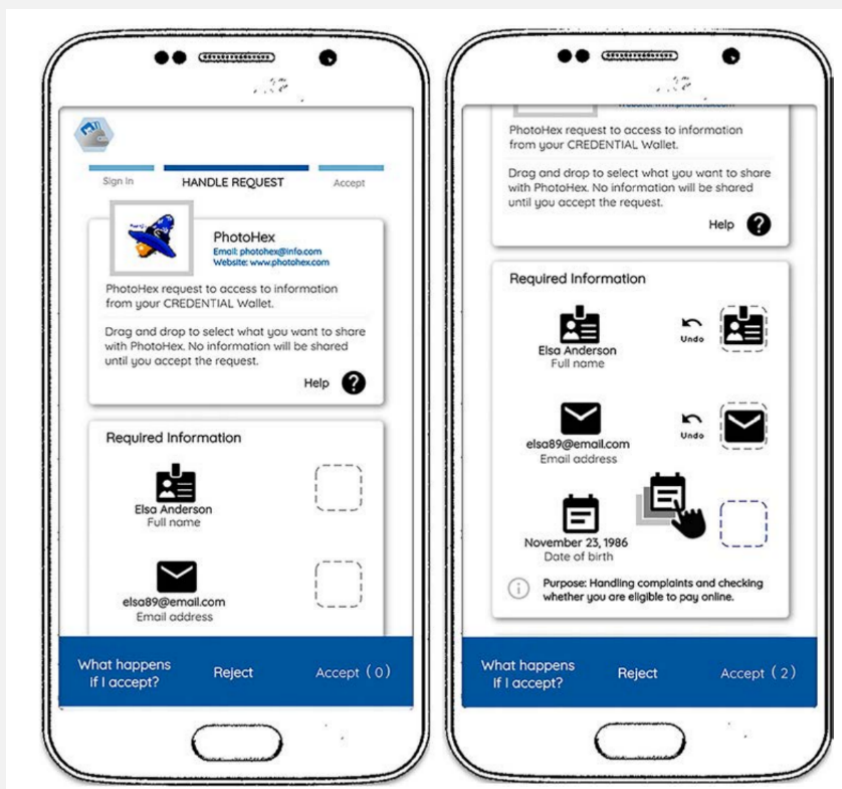
Uma interface de controle de acesso para aplicativos móveis que apresenta os botões “aceitar”, “talvez” e “recusar”, em que o botão “talvez” aciona um medidor de validade que expira e solicita o consentimento novamente.



Fonte: A15, página 7, Figura 5.
Recomendação: [3].

EXEMPLO DE VISUALIZAÇÃO INTERATIVA POR ARRASTAR E SOLTAR

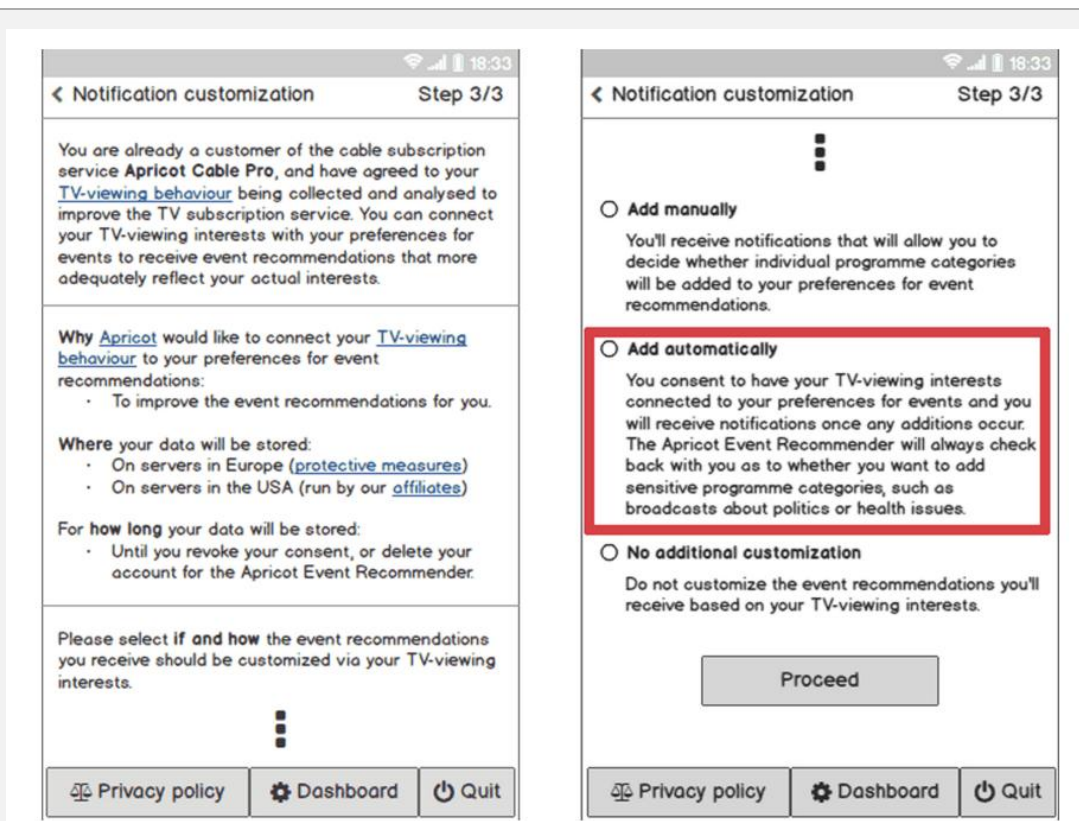
Uma interface de consentimento baseada no modelo de drag-and-drop apresenta ícones que representam dados pessoais obrigatórios e opcionais. Para autorizar o compartilhamento, o usuário precisa arrastar ativamente cada item até a área correspondente, visualizando quais dados serão enviados e distinguindo o que é necessário do que é opcional antes de confirmar sua decisão.



Fonte: A18, página 10, Figura 2.
Recomendação: [4].

EXEMPLO DE CONSENTIMENTO DINÂMICO POR NOVA FINALIDADE

Uma interface de consentimento dinâmico em um aplicativo de TV permite que o usuário configure separadamente como seus dados de visualização poderão ser usados para novas finalidades, como recomendações de eventos. O sistema oferece opções distintas, como aprovação manual, autorização previamente configurada ou solicitação explícita para categorias sensíveis, permitindo que o usuário controle cada novo uso de dados ao longo do tempo.



Fonte: A68, página 36, Figura 2.
Recomendação: [5].

4.1.2. Facilitando a agência do usuário

Definição:

Implementa mecanismos de gestão contínua que permitem ao usuário agir diretamente sobre seus dados e permissões, como consultar dados coletados, corrigir informações, excluir registros, revisar acessos ativos, definir audiências de compartilhamento e gerenciar riscos associados ao tratamento.

O que fazer

- [1] Ofereça painéis ou recursos de gestão que permitam ao usuário consultar dados coletados, revisar permissões concedidas, identificar acessos ativos e alterar, limitar ou revogar autorizações diretamente na interface (A38).
- [2] Permita que o usuário defina granularmente as audiências de compartilhamento de seus dados, oferecendo opções claras como "público", "amigos", "somente eu" ou equivalentes diretamente na interface (A49).
- [3] Permita que o usuário selecione categorias de dados sensíveis, defina níveis de acesso e aprove, restrinja, revise ou revogue compartilhamentos diretamente na interface, mantendo controle contínuo sobre quais informações podem ser acessadas, por quem e para quais finalidades (A80).

EXEMPLO DE CONTROLE INTERATIVO DE DADOS MÉDICOS

Um aplicativo móvel de consentimento eletrônico permite que o usuário visualize solicitações de compartilhamento de dados médicos, compreenda uma pontuação de risco de privacidade e selecione quais categorias de dados serão compartilhadas. A interface utiliza navegação por categorias, permitindo aprovar, restringir ou revogar o acesso a partes específicas do prontuário, como dados cardíacos, resfriados, condições sensíveis ou subcategorias médicas.

Risk rating: 11.70%

Acceptance rating: 9.09%

Total consent rating: 68/100

Overall Rating

A B C D E

Data release is not recommended unconditionally. Especially if the data is particularly sensitive, you should consider the risk assessment.

Assessment of the privacy risk through data release

A B C D E

The privacy risk is relatively low. This is not a guarantee that your data will never become public.

Assessment of personal preferences

DO NOT RELEASE DATA | RELEASE DATA

DO NOT RELEASE DATA | RELEASE DATA

DO NOT RELEASE DATA | RELEASE DATA

Reasons:

- There is a significant risk for your privacy.
- The research results are published.
- The research project offers societal benefits.
- A specific research purpose is stated.
- There is a chance of personal

Select which data categories are to be released

Tap the icon on the left to share or exclude it from sharing. Use the arrow on the left to open or close the categories.

- Circulatory diseases
- Diseases of the respiratory system
- Influenza infection
- Infection by influenza virus A
- Infection by influenza virus B
- Flu-like infections
- Pneumonia

SAVE SELECTION

Select which data categories are to be released

Tap the icon on the left to change the sharing status. A circle icon means that a category is partially shared. Tap the arrow on the right to open a category.

- Circulatory diseases
- Diseases of the respiratory system
- Influenza infection
- Infection by influenza virus A
- Infection by influenza virus B
- Flu-like infections
- Pneumonia

SAVE SELECTION

Select which data categories are to be released

Tap the icon on the left to change the sharing status. A circle icon means that a category is partially shared. Tap the arrow on the right to view subcategories and make a partial selection.

Current category: > Diseases of the respiratory system

CLOSE CATEGORY

- Influenza infection
- Flu-like infections
- Pneumonia

SAVE SETTINGS

Fonte: A80, página 5, Figuras 4 e 5.
Recomendação: [3].

4.1.3. Persistindo escolhas do usuário

Definição:

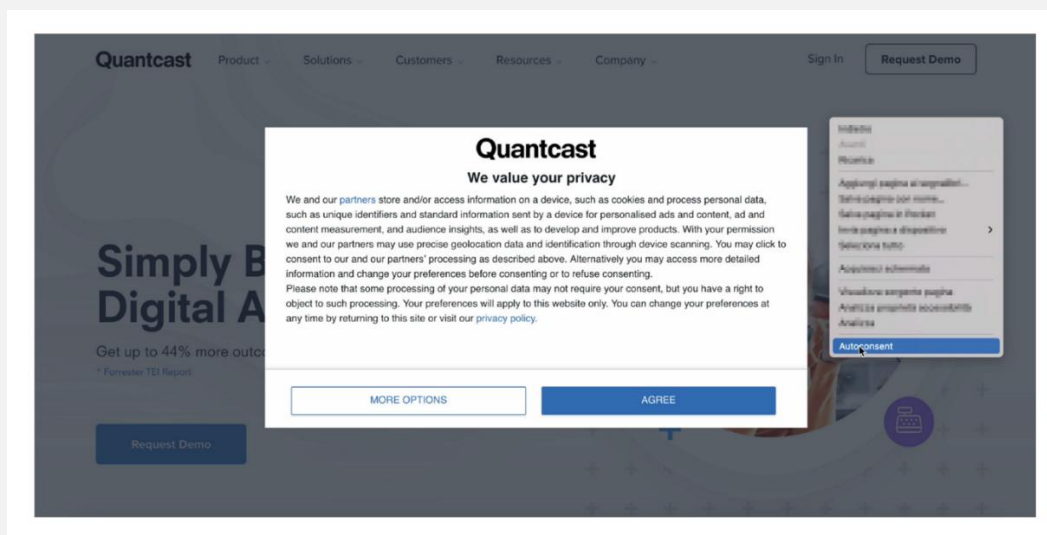
Aplica automaticamente decisões previamente definidas pelo usuário sempre que o mesmo contexto de consentimento se repetir, preservando a escolha original sem reinterpretá-la, modificá-la ou substituí-la por interesses da plataforma.

O que fazer

- [1] Registre cada consentimento com finalidade, tipo de dado, momento da manifestação, status atual e caminho de revogação, permitindo consulta, revisão e retirada com facilidade equivalente à concessão (A53).
- [2] Informe quando uma preferência persistida for aplicada automaticamente, indique o contexto e o efeito dessa aplicação, permita revisão, exceções, desfazimento ou desativação posterior, e suspenda a reutilização automática da escolha quando houver mudança material de finalidade, tipo de dado, terceiro, compartilhamento ou tratamento sensível (A65).

EXEMPLO DE PLUGIN COM PREFERÊNCIAS PERSISTIDAS

Uma extensão de navegador, configurada previamente pelo usuário para rejeitar cookies não essenciais, identifica banners de consentimento durante a navegação e aplica automaticamente a preferência definida. Em vez de exigir que o usuário clique repetidamente em “mais opções”, “rejeitar todos” e “salvar e sair” em cada site, a ferramenta executa a recusa de forma consistente, reduzindo a exposição a padrões obscuros e preservando a decisão já manifestada pelo usuário.



Fonte: A65, página 155, Figura 4.
Recomendação: [2].

4.2. Más práticas: forçando o controle

Definição:

Reúne práticas que reduzem ou anulam a autonomia do usuário, impedindo, dificultando ou desconsiderando sua capacidade de recusar, configurar, limitar, revogar ou manter preferências relacionadas ao tratamento de dados.

Contexto/Justificativa

Para ser legalmente válido, o consentimento deve preservar a liberdade de escolha do usuário, sem condicionar o acesso ao serviço à aceitação de tratamentos não necessários, sem remover alternativas de recusa e sem desconsiderar decisões já expressas. Interfaces que apresentam apenas uma opção de aceite, bloqueiam o conteúdo por meio de consent walls ou continuam tratando dados apesar do opt-out transformam o consentimento em uma imposição, enfraquecendo a autonomia do titular e a validade da manifestação de vontade (A8, A17, A27, A34, A42, A52).

Problema

O controle do usuário sobre seus dados é comprometido quando a interface ou o funcionamento técnico do sistema reduzem sua capacidade de escolher, revisar, limitar ou interromper o tratamento de informações pessoais. Nesses casos, a participação do usuário pode parecer formalmente presente, mas sua agência é enfraquecida por barreiras, restrições ou inconsistências que dificultam o exercício efetivo de suas preferências. Como resultado, o consentimento deixa de refletir uma decisão livre e controlável, podendo comprometer a autonomia do titular e a validade da manifestação de vontade (A8, A17, A27, A34, A42, A52).

4.2.1. Restringindo opções

Definição:

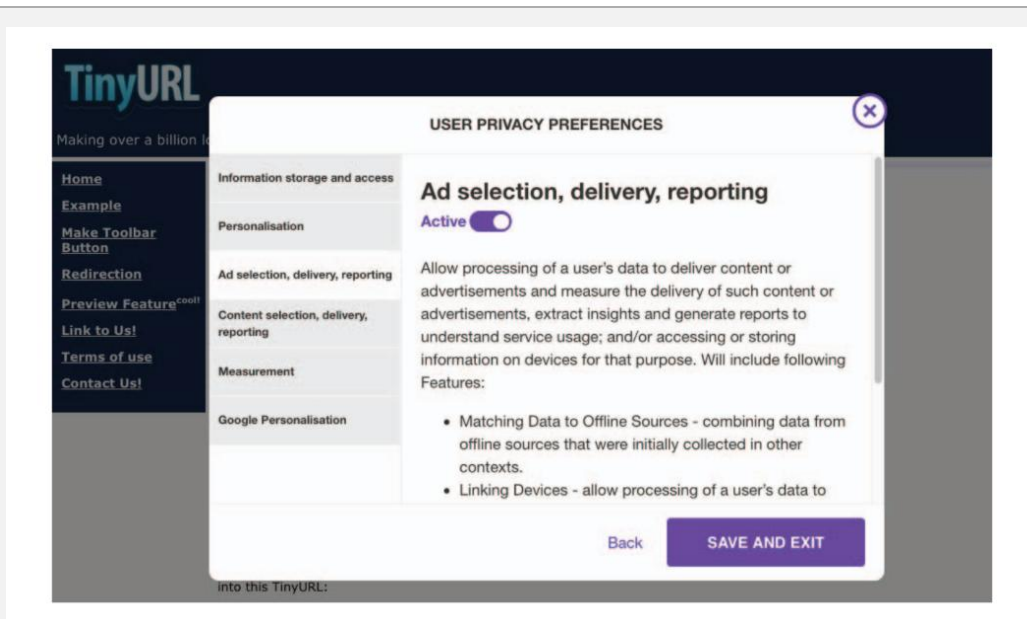
Limita a autonomia do usuário por meio da remoção, ocultação ou não apresentação explícita de alternativas de recusa, configuração ou oposição, impedindo que determinadas escolhas sejam realizadas de forma direta e equivalente à aceitação.

O que evitar

- [1] Não apresente banners, modais ou avisos de consentimento apenas com ações afirmativas, genéricas ou de continuidade, como “OK”, “entendi”, “confirmar” ou “continuar”, nem trate fechar, abandonar ou desinstalar o serviço como alternativa válida à recusa, configuração ou oposição explícita dentro do fluxo de consentimento (A42).

EXEMPLO DE RECUSA INDISPONÍVEL

Um banner de consentimento informa que o site utiliza cookies ou tecnologias de rastreamento, mas não oferece botão, link ou painel de configuração que permita recusar o tratamento de dados. A interface apresenta apenas uma ação de confirmação, como “aceitar”, “ok” ou “continuar”, fazendo com que o usuário não consiga exercer uma negativa direta ao rastreamento.



Fonte: A42, página 2, Figura 1.
Recomendação: [1].

4.2.2. Impondo condições

Definição:

Condiciona o acesso, a continuidade de uso ou a funcionalidade do serviço à aceitação de cookies, rastreadores, termos ou tratamentos de dados não necessários, por meio de consent walls, cookie walls, tracking walls ou solicitações que vinculam o uso do serviço à coleta de dados além do estritamente necessário.

O que evitar

- [1] Não condicione o funcionamento de dispositivos, aplicativos, jogos, visibilidade, navegação, cadastro, compra, acesso ao conteúdo principal, continuidade de uso ou preservação de funcionalidades essenciais à instalação de softwares adicionais, vinculação de contas, integrações externas, aceitação ampla de cookies, rastreadores, compartilhamentos ou tratamentos não essenciais; quando houver impacto real pela recusa, diferencie claramente dados necessários, tratamentos opcionais e funcionalidades efetivamente afetadas (A1, A17, A27).

EXEMPLO DE MURO DE CONSENTIMENTO

Um site exibe um consent wall que escurece ou bloqueia o conteúdo principal da página e apresenta uma caixa modal no centro da tela. A navegação permanece impedida até que o usuário aceite cookies, rastreadores ou condições de tratamento de dados. A interface transforma o consentimento em condição para acesso, reduzindo a liberdade de escolha do titular.

Use of cookies

You can choose here if you wish to allow us to collect statistical information (in completely anonymous form) in addition to cookies that are essential for technical reasons. This information helps us understand how visitors use our website. For more information, please refer to our statement on data protection: → [privacy](#) For details of our website service providers, please refer to our legal notice: → [legal notice](#)

Essential cookies (compulsory) ☒

Some cookies are required for technical reasons so that you can make full use of the website. No personal information is stored in these cookies.

Statistics ☐

Statistics cookies collect information in anonymous form. This information helps us understand how our visitors use our website. The statistics software is operated on behalf of the Federal Ministry of Education and Research (BMBF) on the web servers of our service provider ITZBund. These are the only servers where user information is stored. The cookie is valid for 13 months after which it deletes itself. No data is disclosed to third parties.

[Confirm selection](#) [Select all](#)

Fonte: A17, página 5, Figura 4.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE CONSENTIMENTO VINCULADO À COLETA EM E-COMMERCE

Um site de e-commerce apresenta aviso breve de cookies ou coleta de dados afirmando que os dados serão usados para melhorar a experiência do usuário. Embora ofereça um botão de customização, a interface não deixa claro, no primeiro nível da decisão, quais dados são necessários ou opcionais, quais finalidades podem ser recusadas e se a navegação, compra ou acesso ao conteúdo dependem da aceitação de tratamentos não essenciais. Assim, o usuário pode ficar diante de uma escolha pouco transparente entre aceitar a coleta ampla ou buscar, em etapas adicionais, limitações que deveriam estar claramente disponíveis.

O que são

Controle sua privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de Privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-out](#)

[Customizar](#) [Rejeitar](#) [Aceitar](#)

Fonte: A27, página 228, Figura 1.
Recomendação: [1].

4.2.3. Ignorando preferências

Definição:

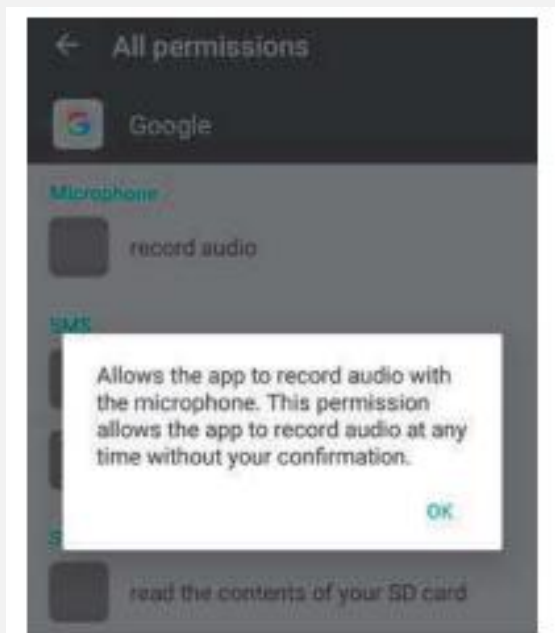
Desconsidera, sobrescreve ou contradiz decisões previamente expressas pelo usuário, mantendo, transmitindo ou reativando sinais positivos de consentimento após uma recusa, opt-out ou configuração restritiva já registrada.

O que evitar

- [1] Não trate a aceitação inicial de caixas de diálogo, listas de permissões ou termos padrão como consentimento informado, amplo e estável para usos futuros, inferências contextuais, novas funcionalidades ou novos tipos de dados quando esses tratamentos não tiverem sido claramente explicados e a interface não permitir revisão, questionamento ou ajuste posterior das escolhas (A8).
- [2] Não registre, mantenha, transmita ou interprete como consentimento positivo a ausência de resposta, a rejeição, o fechamento do banner, a navegação continuada, a permanência na página, o retorno, a saída ou qualquer situação sem manifestação afirmativa, livre, específica e inequívoca do usuário (A34, A44).
- [3] Não ofereça recusas parciais, aparentes ou inefetivas quando o rastreamento, envio, compartilhamento ou tratamento de dados continuar ativo; as opções de recusar, limitar ou desativar devem produzir efeito real, verificável e coerente com a escolha apresentada ao usuário (A52).
- [4] Não carregue cookies, rastreadores, pixels, scripts de terceiros, publicidade comportamental ou mecanismos técnicos invisíveis antes de uma manifestação válida do usuário, especialmente quando a interface aparenta apenas solicitar consentimento (A64).

EXEMPLO DE CONSENTIMENTO PRESUMIDO EM PERMISSÕES

Um aplicativo solicita uma lista de permissões no primeiro acesso e considera a autorização plenamente válida apenas porque o usuário clicou em aceitar. A interface não oferece explicações contextuais, mecanismos claros para revisar a decisão nem canais para questionar ou ajustar permissões posteriormente. Assim, a compreensão real do usuário é ignorada e a aceitação inicial passa a ser tratada como consentimento suficiente para todo o tratamento de dados.



Fonte: A8, página 127, Figura 1.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE CMP COM FINALIDADES E PARCEIROS ATIVADOS

Uma plataforma de gestão de consentimento apresenta finalidades, parceiros de ad-tech ou bases legais configuradas de modo a favorecer o tratamento de dados por padrão. Para impedir o compartilhamento, o usuário precisa abrir camadas adicionais, examinar listas de parceiros e desativar permissões ou legítimos interesses individualmente, tornando a configuração favorável à plataforma o estado inicial da interface.

Quantcast

We value your privacy

We and our [partners](#) store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads and content, ad and content measurement, and audience insights, as well as to develop and improve products.

With your permission we and our partners may use precise geolocation data and identification through device scanning. You may click to consent to our and our partners' processing as described above. Alternatively you may click to refuse to consent or access more detailed information and change your preferences before consenting. Please note that some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing. Your preferences will apply to this website only. You can change your preferences at any time by returning to this site or visit our privacy policy.

DISAGREE

MORE OPTIONS

AGREE

< BACK

Quantcast

We value your privacy

Review and set your consent preferences for each partner below. Expand each partner list item for more information to help make your choice. Some personal data is processed without your consent, but you have the right to object.

REJECT ALL

ACCEPT ALL

Quantcast	OFF >
1Agency	OFF >
Aarki, Inc.	OFF >
adbaltner Werbeagentur GmbH	>
Adelaide Metrics Inc	OFF >
Adalytics	OFF >

PARTNERS

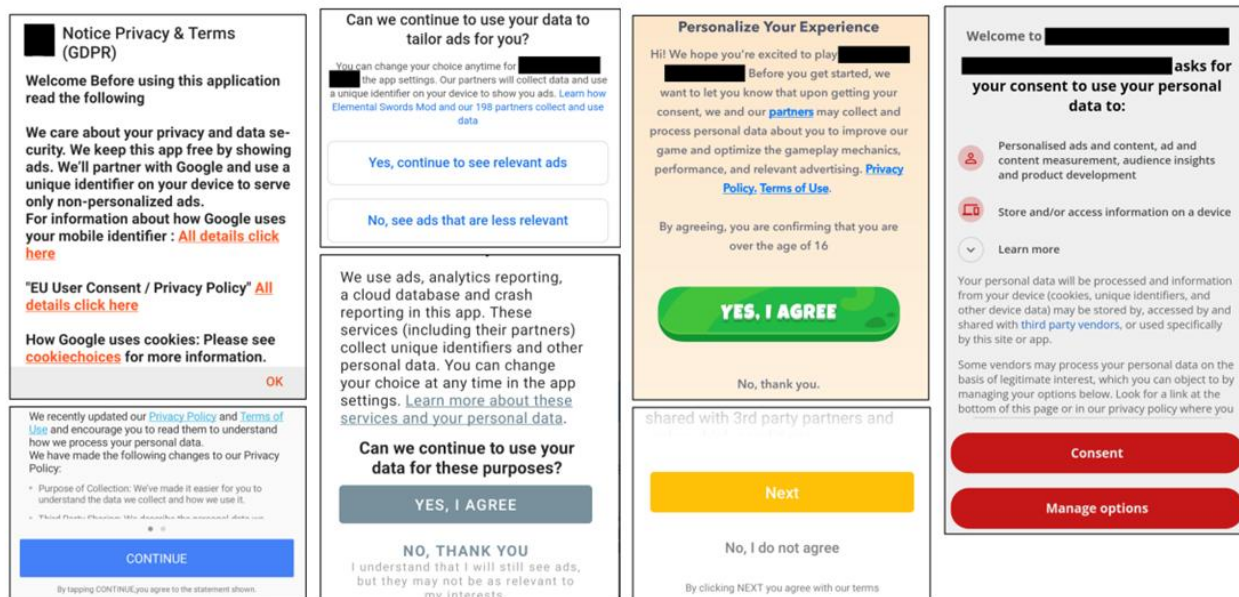
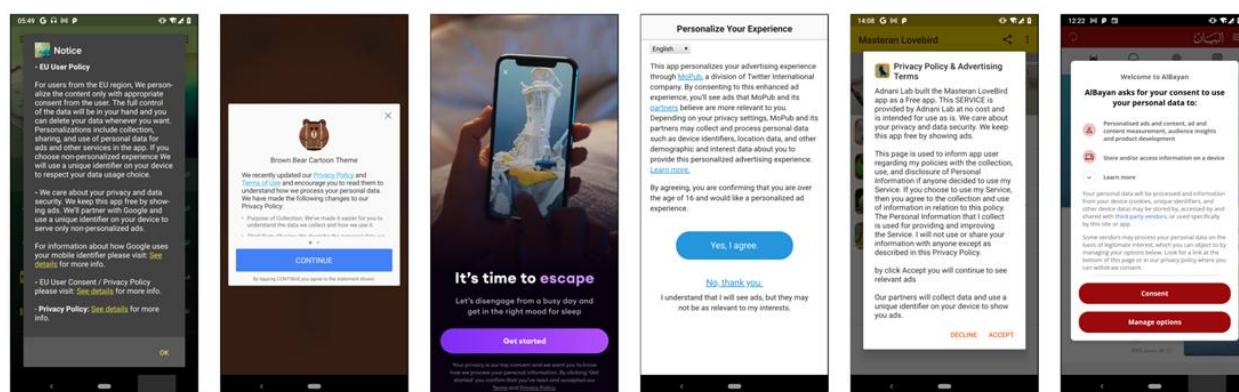
LEGITIMATE INTEREST

SAVE & EXIT

Fonte: A44, página 2, Figura 3 e Figura 4.
Recomendação: [2].

EXEMPLO DE AVISO APENAS COM CONFIRMAÇÃO EM APLICATIVO

Um aplicativo Android apresenta um aviso de consentimento informando sobre coleta, uso ou compartilhamento de dados pessoais, mas oferece apenas botões como “ok”, “concordo”, “iniciar” ou “continue”. A tela não disponibiliza uma opção equivalente de recusa, configuração ou oposição ao compartilhamento com terceiros. Assim, para continuar usando o aplicativo, o usuário é levado a confirmar o aviso, enquanto a única alternativa prática para não consentir seria abandonar ou desinstalar o serviço.



Fonte: A52, página 2, Figura 1; página 7, Figura 3.
Recomendação: [3].

Referências

Boas Práticas

A3, A11, A15, A18, A38, A49, A53, A65, A68, A77, A80.

Más Práticas

A1, A8, A17, A27, A34, A42, A44, A52, A64.

5. Modelagem da Percepção da Informação

Aborda o uso de elementos visuais e estruturais que moldam a compreensão do usuário. Assegura representações fiéis, evitando distorções perceptivas ou manipulação visual.

5.1. Boas práticas: visualizando dados

Definição:

Utiliza elementos gráficos para traduzir informações complexas sobre dados e privacidade em formatos visuais e intuitivos.

Contexto/Justificativa

As políticas de privacidade e os mecanismos tradicionais de consentimento costumam apresentar informações complexas sobre tratamento de dados de forma predominantemente textual, extensa e abstrata. Isso dificulta que o usuário perceba, de maneira rápida e concreta, como seus dados podem ser coletados, utilizados, compartilhados, retidos ou transformados ao longo do tempo. Nesse contexto, a modelagem da percepção da informação busca tornar práticas de tratamento mais compreensíveis e observáveis, apoiando a interpretação do usuário antes da decisão de consentimento (A9, A16, A26, A39, A40, A46, A70, A71).

Problema

A alta densidade de informações em longos blocos de texto desmotiva a leitura e dificulta a conexão entre ações digitais e riscos de privacidade. Como resultado, os usuários podem aceitar termos e permissões em modo automático, sem compreender como seus dados serão coletados, compartilhados, retidos, reutilizados ou processados por sistemas automatizados. Ao mesmo tempo, a ausência de recursos visuais adequados torna conceitos abstratos, como perfilamento, geolocalização, terceiros, bases legais, retenção e direitos do titular, pouco memoráveis e difíceis de comparar. Contudo, símbolos e visualizações também podem induzir interpretações incorretas se não forem testados, padronizados e contextualizados, razão pela qual devem ser acompanhados de rótulos claros, explicações breves e validação com usuários (A9, A16, A26, A39, A40, A46, A70, A71).

5.1.1. Usando representação simbólica

Definição:

Emprega ícones, cores, rótulos e metáforas visuais validadas para comunicar rapidamente conceitos abstratos de privacidade, como finalidade, tipo de dado, compartilhamento, retenção, perfilamento, geolocalização e direitos do titular, sem presumir compreensão universal automática.

O que fazer

- [1] Valide ícones, cores e metáforas com usuários e construa seus significados a partir de requisitos legais, ontologias ou vocabulários semânticos, garantindo representação estável, rastreável e compreensível de conceitos como perfilamento, geolocalização, retenção, compartilhamento e decisões automatizadas (A9).

- [2] Utilize símbolos, ícones, pictogramas, rótulos curtos e legendas explicativas como apoio à compreensão das opções de consentimento, deixando claro o significado de cada elemento visual e evitando substituir informações essenciais por símbolos isolados ou ambíguos (A9, A16, A26, A71).
- [3] Integre rótulos de privacidade estilo tabela nutricional, com ícones, seções padronizadas e resumos sobre controlador, finalidades, bases legais, terceiros, retenção, direitos do titular, retirada do consentimento e decisões automatizadas (A26).
- [4] Projete representações modulares que conectem categorias de privacidade a seus atributos e consequências, ensinando gradualmente o significado dos ícones no contexto de navegação com textos curtos e exemplos concretos (A71).
- [5] Utilize ícones de privacidade unificados e acompanhados de rótulos claros para representar opções de controle, compartilhamento, recusa, configuração e tratamento de dados, evitando símbolos isolados ou ambíguos que possam gerar interpretações equivocadas (A79).

EXEMPLO DE RÓTULO DE PRIVACIDADE GDPR

Um rótulo de privacidade no estilo de tabela nutricional apresenta, com ícones e seções padronizadas, os principais elementos do tratamento de dados: identidade do controlador, finalidades, bases legais, destinatários, transferências internacionais, período de retenção, direitos do titular, possibilidade de retirada do consentimento, canal de reclamação, consequências da não divulgação dos dados, decisões automatizadas e contato do encarregado. A versão com mecanismos de consentimento permite que o usuário ative ou desative determinadas atividades diretamente no rótulo.

To Your Door Store Privacy Policy
512 Pearse Street, Dublin 2, Ireland
info@toyourdoorstore.eu +353 1 202 786

Information We Collect

Basic Information i.e. email address, name and physical address	Financial Information purchasing data and credit card details	Location Information Your location and IP Address	Usage Information We use cookies to track the products and pages you view
---	---	---	---

How We Use The Information We Collect

Marketing To market new products and special offers	Transactions We save your data to speed up future transactions	Encryption Information is encrypted and stored securely	Data Storage We do not transfer any of your information outside the EU
---	--	---	--

Your Rights

You can:

- Update your consent settings at any time by toggling on the options above
- Request a copy of your data in your account settings
- Update or delete your information in your account settings

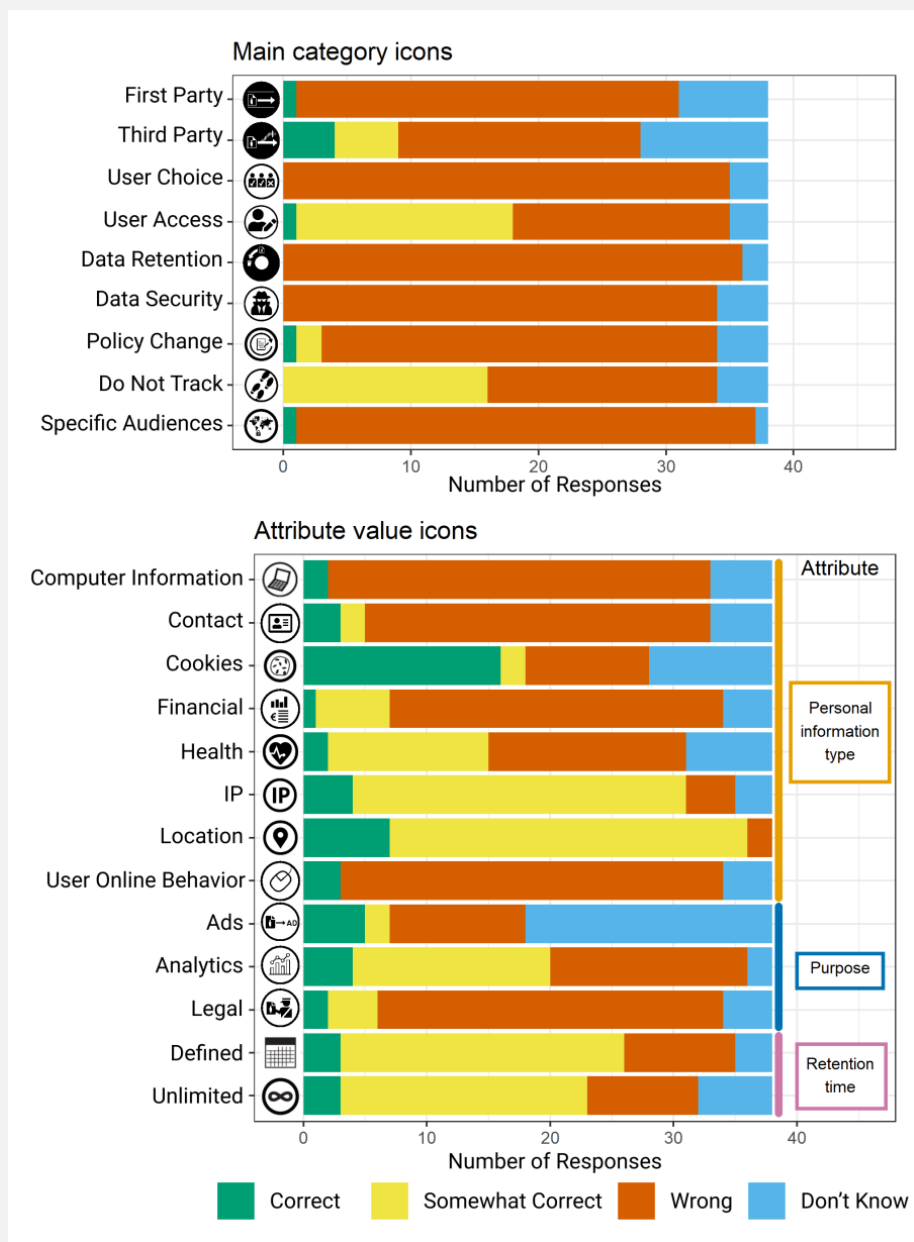
Information on your additional rights including how to complain to the supervisory authority can be found in our [full privacy policy](#)

For more information
Contact our Data Protection Officer Marie Byrne by email at maria@toyourdoorstore.com or by phone +353 1 202 786

Fonte: A26, página 4, Figura 2.
Recomendação: [3].

EXEMPLO DE ÍCONES DE PRIVACIDADE MODULARES

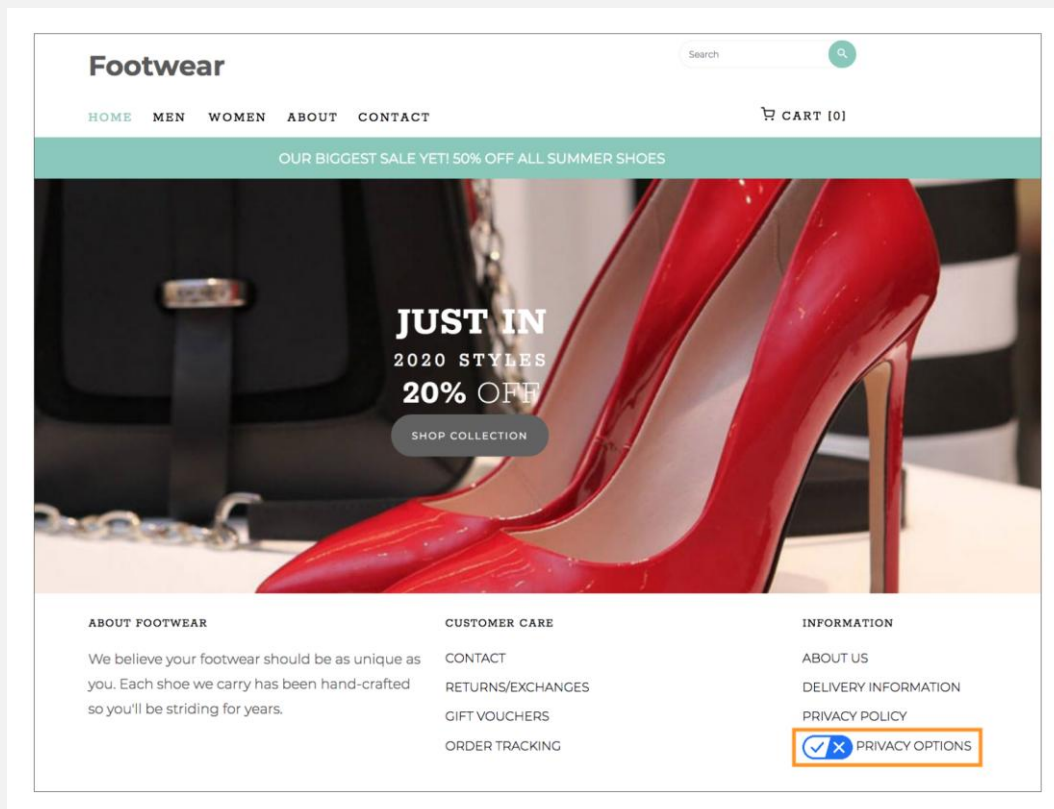
A inserção de ícones de privacidade modulares, testados para garantir sua compreensibilidade, integrados a uma extensão do navegador ou a uma interface de apoio à leitura. Esses ícones ilustram ativamente práticas de proteção de dados durante a navegação, permitindo que o usuário reconheça categorias e atributos de privacidade “num piscar de olhos”.



Fonte: A71, página 105, Figura 1.
Recomendação: [4].

EXEMPLO DE ÍCONE DE OPÇÕES DE PRIVACIDADE

A combinação de um ícone de chave de alternância estilizada azul com um texto claro, como “privacy options”, sinaliza ao usuário que há opções relacionadas ao uso e ao compartilhamento de suas informações pessoais. Essa combinação evita a dependência de ícones isolados ou textos vagos e facilita a identificação de mecanismos de controle de privacidade na interface.



Fonte: A79, página 11, Figura 6.
Recomendação: [5].

5.1.2. Mapeando informações

Definição:

Representa visualmente os fluxos, relações e atores envolvidos no tratamento de dados, mostrando como os dados são coletados, usados, inferidos, compartilhados, armazenados ou acessados ao longo do serviço.

O que fazer

- [1] Utilize infográficos, histórias em quadrinhos, narrativas visuais, linhas de jornada ou blocos visuais segmentados para mapear o que acontece quando o usuário consente, mostrando pontos de coleta, atores envolvidos, circulação dos dados, usos posteriores, consequências e impactos do compartilhamento (A29, A40).

- [2] Use mapas, grafos, matrizes, tabelas, nós, setas, legendas ou painéis explicativos para mostrar quais dados são coletados, quem os utiliza, para quais finalidades, por quanto tempo são armazenados, quais transformações ocorrem e quando há compartilhamento com terceiros (A69, A70).
- [3] Represente visualmente dados derivados ou inferidos a partir dos dados coletados, indicando como perfis, classificações, recomendações, pontuações ou inferências comportamentais podem resultar de dados originais fornecidos ou observados (A70).

EXEMPLO DE CONTRATOS EM QUADRINHOS E INFOGRÁFICOS

O uso de infográficos enumerados passo a passo e painéis em formato de história em quadrinhos que detalham, organizam e explicam de forma lúdica o que acontece quando a pessoa aceita o tratamento de seus dados, destacando finalidades, consequências e impactos.

WAS PASSIERT, WENN ICH ZUSTIMME?

Wenn Sie dem Treuhänder gestatten, Ihren Kontakt mit dem Krankenhaus zu teilen, wird Folgendes geschehen:



1 KONTAKTAUFNAHME

Das Krankenhaus wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.



2 KRANKENAKTE

In der Regel wird Sie das Krankenhaus auffordern, alle Ihre medizinischen Unterlagen mitzubringen.



3 ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG

Dann werden Sie untersucht.



4 AUFKLÄRUNGSGESPRÄCH

Nach der Untersuchung werden Sie an einem Aufklärungsgespräch über die klinische Studie teilnehmen.



5 ENTSCHEIDUNG

Danach können Sie entscheiden, ob Sie an der klinischen Studie teilnehmen möchten.



6 EINVERSTÄNDNIS

Wenn Sie sich für die Teilnahme an der klinischen Studie entscheiden, müssen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zustimmen. Ihre personenbezogenen Daten werden u.a. verarbeitet, um während der klinischen Studie Ihren Gesundheitszustand überwachen zu können.



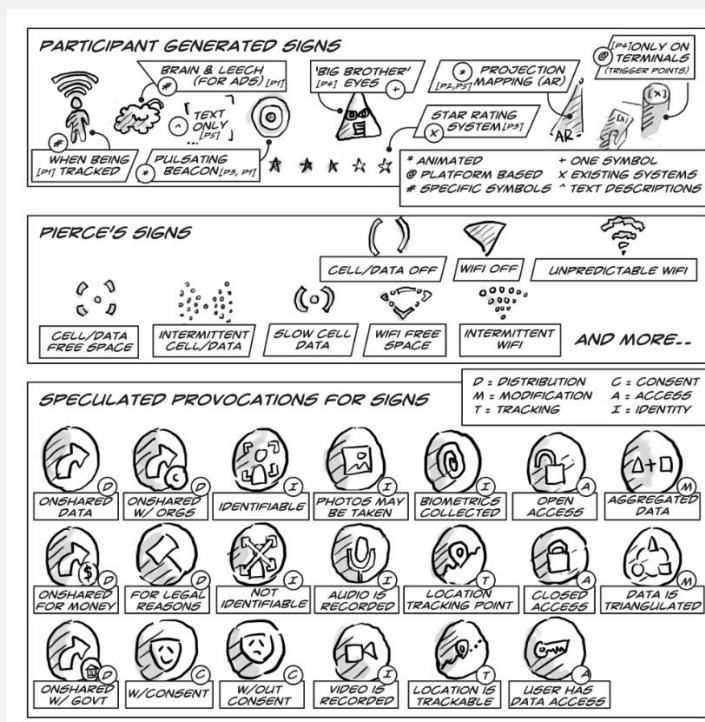
Was passiert, wenn ich zustimme?



Fonte: A29, página 544, Figuras 5 e 6.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE NARRATIVAS VISUAIS DO FLUXO DE DADOS

Utilizar histórias em quadrinhos de dados, ou data comics, para criar narrativas visuais sequenciais que mostrem como os dados surgem ao longo de uma jornada cotidiana. A narrativa pode representar pontos de coleta, como câmeras, cartões de transporte, aplicativos, Wi-Fi público, dispositivos domésticos inteligentes e sensores urbanos, indicando como esses dados podem ser agregados, compartilhados, inferidos ou utilizados por terceiros.



Fonte: A40, página 335.

Recomendação: [1].

EXEMPLO DE MATRIZ DE OPÇÕES DE PRIVACIDADE

O uso de uma tabela visual estruturada cruzando o tipo exato de dado (exemplo: endereço IP, idade) com os propósitos atrelados, tempo de armazenamento e o nível de compartilhamento com terceiros.

types of information	ways we use your information				information sharing		retention
	service & support	research & development	marketing	security	other companies	other users	duration of retention
account information							
profile information							
contact information							
files & messages							
activity & log information							
hardware & connection							
financial information							
preferences							
cookies							
your location							

!	not editable		not accepted by default (editable)	X	no storage (editable)
✓	accepted by default (editable)	/	no usage		while using
					duration (editable)

Fonte: A69, página 4, Figura 3.
Recomendação: [2].

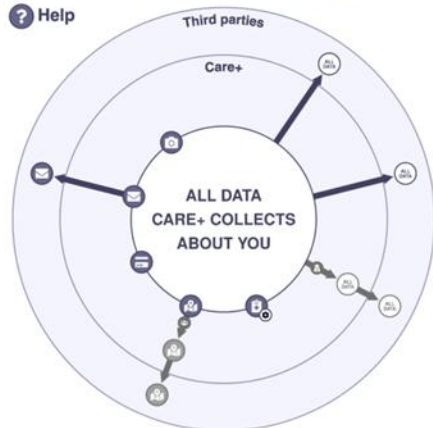
EXEMPLO DE MAPA VISUAL DE POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Em uma visualização gráfica de política de privacidade, o usuário visualiza um mapa com tipos de dados coletados, como localização, contato, identificadores ou dados de saúde. Os dados são representados por nós e ícones, enquanto setas indicam fluxos, transformações, inferências ou compartilhamento com terceiros. Ao passar o cursor sobre um item, uma barra lateral apresenta as finalidades de uso, os atores envolvidos e eventuais opções de controle disponíveis, ajudando o usuário a compreender melhor o tratamento de dados antes de tomar uma decisão.

Care+ Privacy Policy

Please read the information contained in this privacy policy to learn about how Care+ handles your data when you use Care+'s website and other services. For more information, click [here](#).

[? Help](#)



[? Help](#)

Aggregate

Care+ may aggregate data about your location with data about other users' location, in order to analyze geographic patterns of use. Your name will not be included in aggregated data.

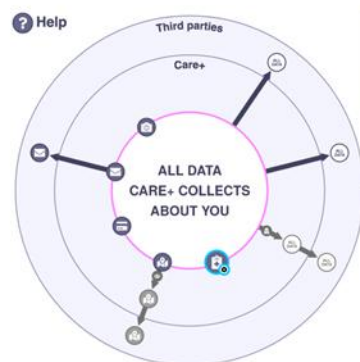
All Data Care+ Collects about You

All of your data that Care+ collects. This is made up of many different kinds of data, which are shown in other circles in the diagram that are connected to this circle.

Care+ can use this data to...

- Provide services to you
- Advertise or market to you
- Share with other parties
- Generate anonymized data

[? Help](#)



Health Data

Health data you provide to us, including height, weight, heart rate, medications, and more.

You have some control over this data.

Before you can upload health data to Care+, you must give your explicit consent to the processing of that health data by Care+. You can withdraw your consent to Care+ processing your health data at any time.

Care+ can use this data to...

- Conduct research not related to services
- Do anything that this policy allows Care+ to do with all data it collects. For more, see the log circle in the middle.

Fonte: A70, página 4, Figura 1, Figura 2 e Figura 3; página 5, Figura 4.
Recomendação: [2].

5.1.3. Criando exibições interativas

Definição:

Utiliza recursos interativos que permitem ao usuário explorar, simular, selecionar, revisar ou comparar informações sobre o tratamento de dados antes de manifestar sua decisão de consentimento.

O que fazer

- [1] Complemente textos estáticos com exibições interativas que permitam ao usuário explorar, expandir, comparar, ordenar, revisar ou visualizar informações sobre dados, finalidades, terceiros, riscos e consequências antes da decisão, apoiando a compreensão sem substituir os controles específicos de consentimento (A74).
- [2] Apresente o consentimento em módulos multimídia navegáveis, com animações, pictogramas, áudio, vídeos, textos expansíveis, barra de progresso, retorno a etapas anteriores e acesso ao documento completo quando necessário (A39).

- [3] Utilize jogos sérios, simulações ou experiências interativas guiadas apenas como apoio à compreensão, deixando claros dados tratados, finalidades, escolhas disponíveis e consequências, sem transformar o consentimento em atividade lúdica que distraia dos impactos do tratamento (A46).

EXEMPLO DE CONSENTIMENTO INTERATIVO EM BLOCOS

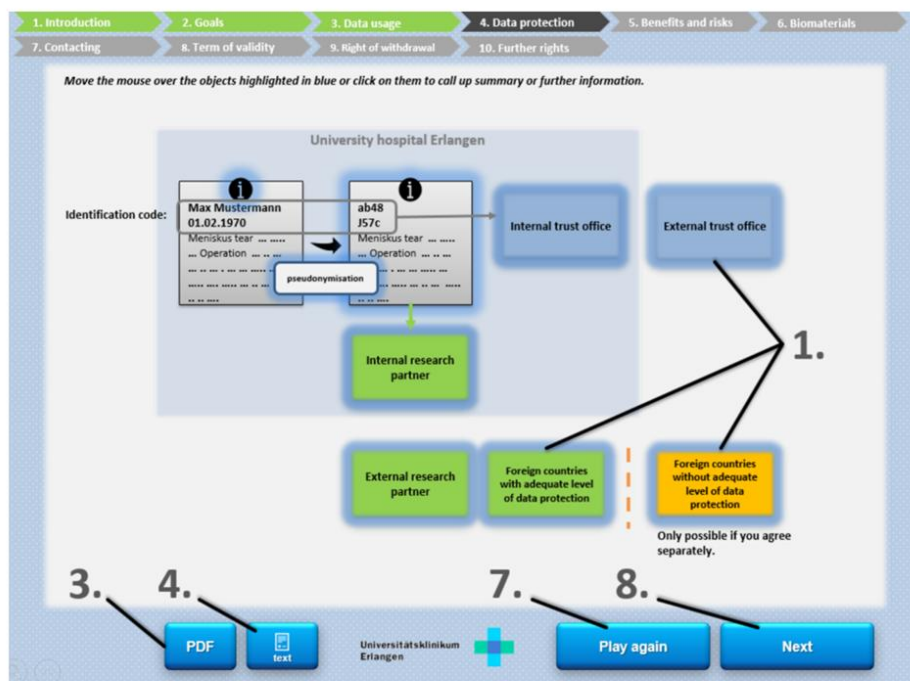
O PrivCAPTCHA converte políticas em blocos coloridos (formato quebra-cabeça) na tela do celular, exigindo interação para prosseguir.



Fonte: A74, página 1, Figura 1.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE CONSENTIMENTO MULTIMÍDIA GUIADO

Uma solução multimídia de e-Consent apresenta o conteúdo do consentimento em módulos navegáveis, com possibilidade de alternar entre modo texto e modo áudio. O usuário acompanha o progresso por uma barra superior, acessa informações adicionais por pictogramas ou links, pode retornar a módulos anteriores e consultar o documento completo em PDF antes de manifestar sua decisão.



4. Data protection 1/1

Who has access to your patient data and how is it protected?

All data directly identifying you (name, date of birth, address, etc.) will be replaced by a **pseudonym**. This means that your **patient data** can no longer be directly assigned to your person. This identification code is administered by an independent internal trust office or, in the case of forwarding to third parties, by an independent external trust office of the University of Erlangen-Nuremberg. Without the cooperation of this body, the patient data provided for **medical research** cannot be traced back to your person, or only with disproportionately high technical effort.

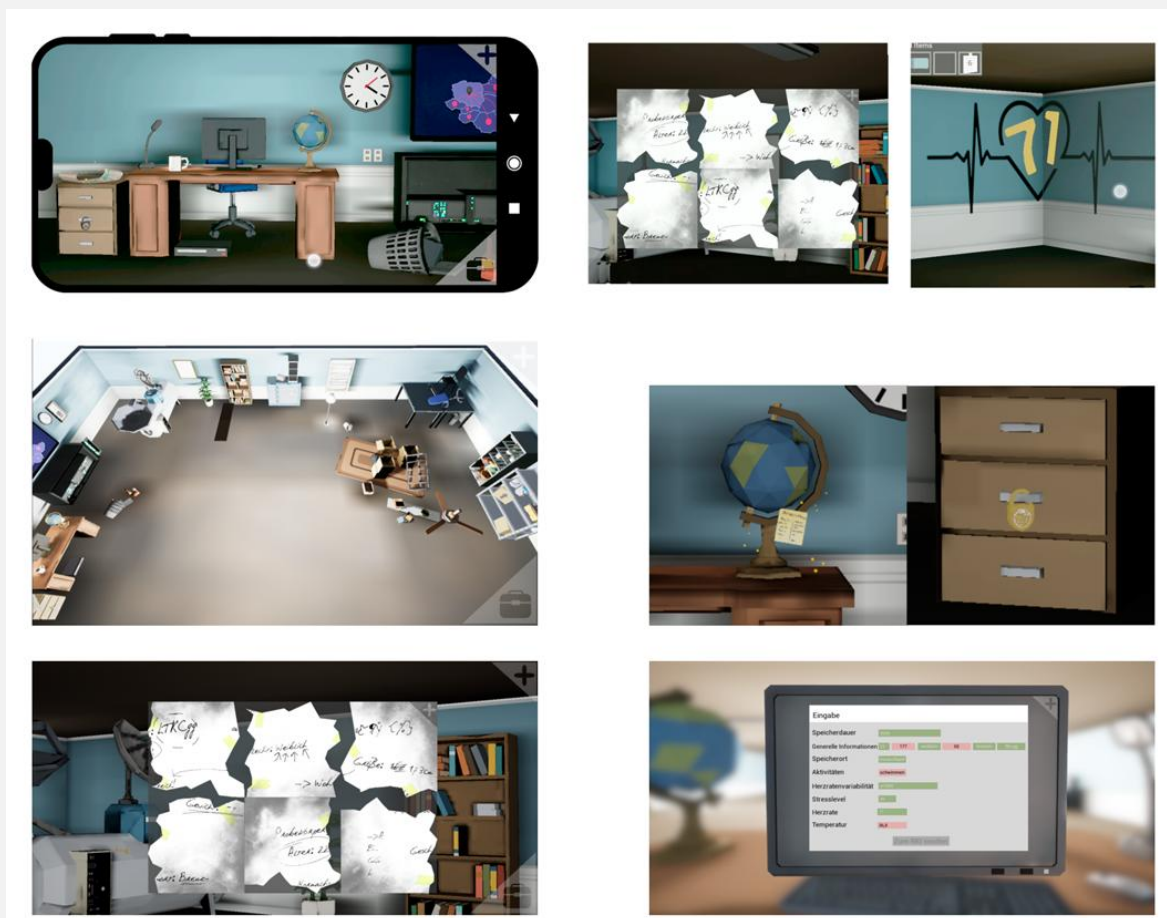
Your consent also includes the possibility of transferring your patient data and **biomaterials** to recipients in countries of the European Union or the European Economic Area or in other countries where the European Commission has established an appropriate level of data protection for the purposes stated. Transfer to other countries where no adequate level of data protection has been established is only possible with your separate consent.

The interface includes buttons for 'PDF', 'audio', 'Back', and 'Next', along with the 'Universitätsklinikum Erlangen' logo. The diagram is annotated with numbers 1 through 6, pointing to various elements: 1. points to the 'pseudonym' text; 2. points to the 'patient data' text; 3. points to the 'PDF' button; 4. points to the 'audio' button; 5. points to the 'Back' button; 6. points to the 'Next' button.

Fonte: A39, página 299, Figura 1; página 300, Figura 2.
Recomendação: [2].

EXEMPLO DE POLÍTICA DE PRIVACIDADE GAMIFICADA

O jogo digital Puzzle Policy apresenta informações de uma política de privacidade por meio de uma experiência interativa em formato de escape room. Em vez de concentrar todo o conteúdo em um texto único, a política é dividida em partes menores, associadas a puzzles, itens coletáveis, pistas e tarefas relacionadas à coleta, processamento, armazenamento, transferência e segurança dos dados. Esse tipo de estrutura pode inspirar interfaces de consentimento que apresentem informações progressivamente, em blocos visuais e interativos, antes da decisão do usuário.



Fonte: A46, página 1, Figura 1; página 5, Figura 2.
Recomendação: [3].

5.2. Más práticas: distorcendo a percepção

Definição:

Utiliza elementos visuais e de interface para criar uma falsa impressão da realidade, enganando a percepção do usuário.

Contexto/Justificativa

As leis de proteção do consumidor e a legislação de dados exigem que as escolhas sejam apresentadas de forma clara, distinguível e não enganosa. Em interfaces de consentimento, a percepção do usuário é comprometida quando elementos visuais, narrativos ou estruturais fazem anúncios, controles, avisos, opções ou informações parecerem algo diferente do que realmente são. O design ético deve evitar camuflagens, falsas pistas e hierarquias visuais desequilibradas que levem o usuário a interpretar incorretamente a finalidade de um elemento, a urgência de uma situação ou a relevância de uma opção de privacidade (A7, A37, A47).

Problema

O principal problema é que a interface altera a percepção do usuário sobre o que está vendo e escolhendo. Isso ocorre quando anúncios, chamadas comerciais ou solicitações de dados são apresentados como elementos nativos ou confiáveis da interface; quando notificações, contadores ou mensagens de atividade simulam popularidade, urgência ou escassez inexistentes; ou quando cores, tamanhos e posições criam uma hierarquia visual que favorece a opção desejada pela plataforma. Essas práticas exploram vieses como familiaridade, prova social, escassez, urgência e saliência visual, podendo induzir o usuário a interagir com elementos que não compreenderia da mesma forma se estivessem claramente identificados (A7, A37, A47).

5.2.1. Mimetizando interfaces

Definição:

Disfarçar anúncios, links patrocinados, solicitações de dados ou controles de privacidade para que pareçam componentes nativos, editoriais, orgânicos ou confiáveis da interface, dificultando que o usuário reconheça a finalidade real do elemento antes de interagir.

O que evitar

- [1] Não disfarce pedidos de permissão, publicidade com rastreamento, links patrocinados, recomendações comerciais, controles de consentimento, recusa, exclusão, cancelamento, configuração, links de termos, políticas de privacidade ou avisos de consentimento como se fossem conteúdo editorial, notificação, cartão informativo, mensagem do sistema, botão de navegação, texto comum ou funcionalidade principal da interface (A7).

EXEMPLO DE DESATIVAÇÃO COM FINALIDADE POUCA CLARA

Uma plataforma apresenta a opção “desativar conta” ou “desativar recomendações personalizadas” dentro de uma área visualmente semelhante às demais configurações comuns do serviço, usando o mesmo estilo de cartões, ícones, botões e mensagens da interface principal. A ação aparenta ser apenas uma configuração funcional simples, como alterar aparência, notificações ou preferências gerais, mas envolve decisões sobre tratamento de dados pessoais, perfilamento, retenção ou compartilhamento de informações. Como a finalidade real da opção não é destacada, o usuário pode interagir com o controle sem perceber que está mantendo, alterando ou autorizando práticas relacionadas ao uso de seus dados.

Deactivate Account

All your saved homes and preferences will be permanently lost if you deactivate your account.

Receiving too many emails? Unsubscribe from our mailing list instead.

To change your email address, simply click "Edit email" next to your email address above.

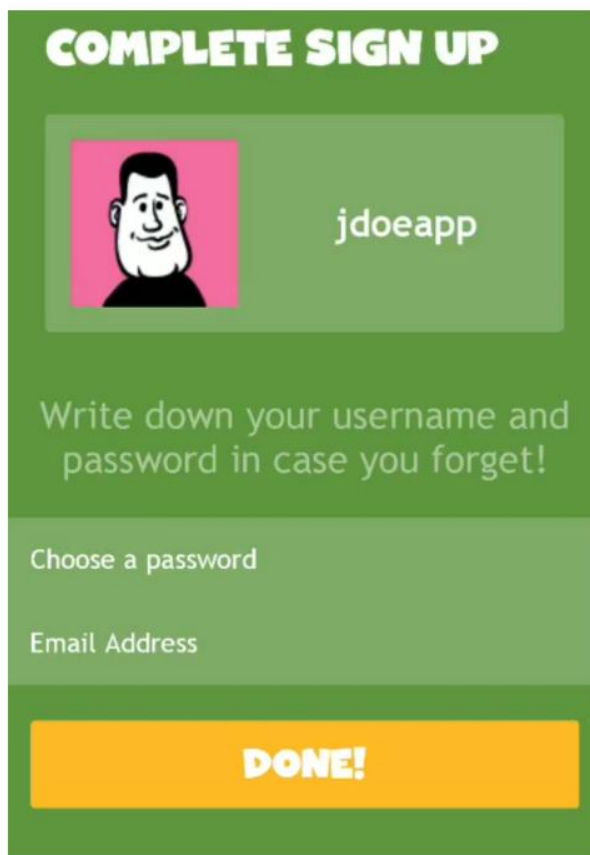
Deactivate Account

Unsubscribe

Fonte: A7, página 27, Figura 11.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE ORIENTAÇÃO SENSÍVEL MIMETIZADA COMO ETAPA COMUM DE CADASTRO

A interface apresenta uma orientação relacionada à segurança da conta dentro de uma tela comum de cadastro, usando aparência visual amigável, linguagem descontraída e um fluxo típico de inscrição para fazer a mensagem parecer apenas uma dica operacional inofensiva. Ao sugerir que o usuário anote seu nome de usuário e senha “caso esqueça”, a interface mimetiza uma recomendação sensível de privacidade e segurança como se fosse um componente normal do processo de registro, sem destacar adequadamente os riscos de exposição de credenciais ou indicar alternativas mais seguras de recuperação de acesso.



Fonte: A7, página 29, Figura 12.
Recomendação: [1].

5.2.2. Criando pistas falsas

Definição:

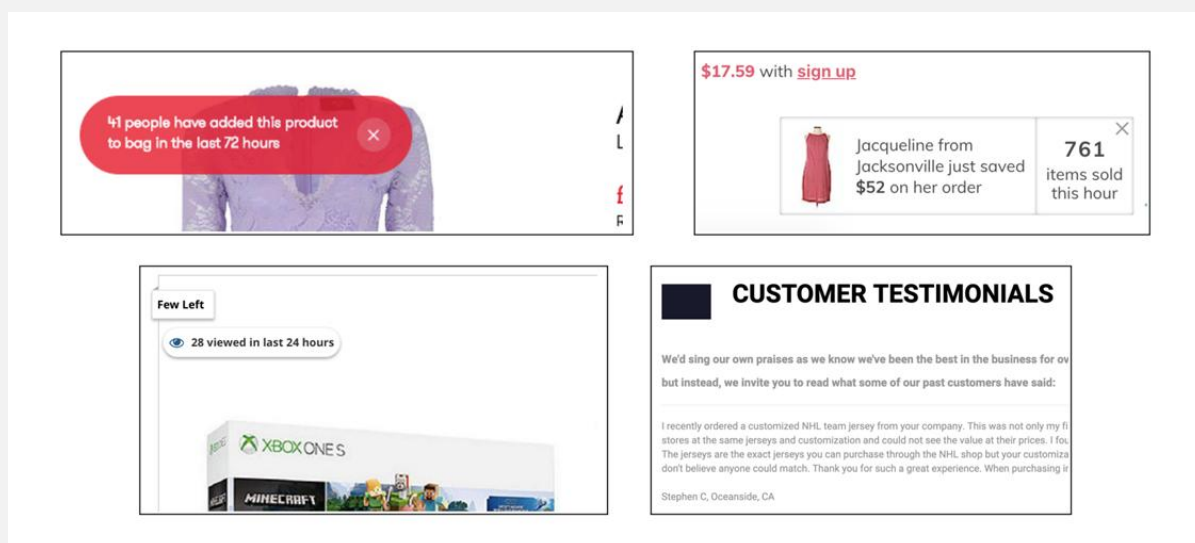
Usa notificações, mensagens de atividade, depoimentos, indicadores de escassez ou sinais de alta demanda de origem duvidosa para criar falsa sensação de popularidade, confiança, urgência ou relevância.

O que evitar

- [1] Não use notificações de atividade, popularidade, compras, visualizações, adesões, aceitações, configurações, depoimentos, avaliações, comentários, selos sociais, mensagens de escassez, alta demanda, contadores regressivos ou alertas de urgência para induzir consentimento, aceitação, compartilhamento ou configuração de privacidade quando essas informações forem inventadas, simuladas, aleatórias, desatualizadas ou sem fonte verificável (A37).

EXEMPLO DE MENSAGEM DE ATIVIDADE FABRICADA

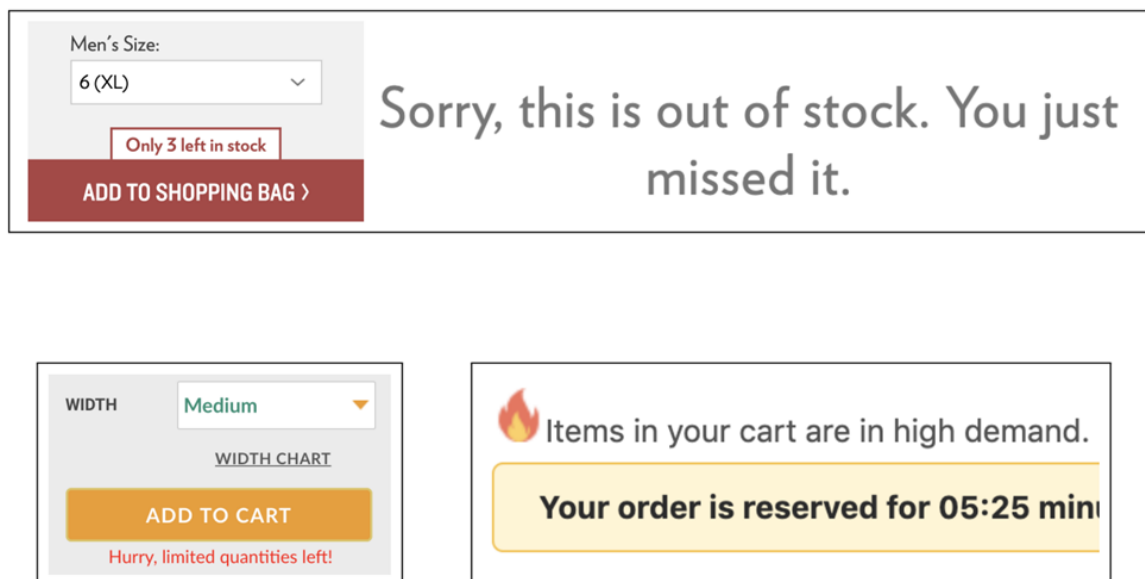
Uma interface de consentimento exibe mensagens como “761 usuários aceitaram cookies de marketing nesta hora”, “a maioria das pessoas permite anúncios personalizados” ou “outros usuários ativaram o compartilhamento para melhorar a experiência”. Quando essas informações são simuladas, não verificáveis, desatualizadas ou apresentadas sem fonte clara, a interface cria uma falsa percepção de comportamento coletivo para induzir o usuário a aceitar o tratamento de dados. O problema não está em informar estatísticas reais, mas em usar sinais sociais artificiais ou sem comprovação para influenciar a decisão de consentimento.



Fonte: A37, página 19, Figura 6.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE ESCASSEZ OU ALTA DEMANDA FALSA

Uma interface exibe mensagens como “poucas opções disponíveis”, “muitos usuários escolheram esta configuração” ou “alta demanda por esta oferta”, sem indicar a origem, atualização ou veracidade desses dados. A mensagem cria uma pista falsa de escassez ou popularidade, levando o usuário a aceitar termos, concluir cadastro ou compartilhar dados pessoais rapidamente, sem avaliar adequadamente as finalidades, parceiros, bases legais ou consequências da escolha.



Fonte: A37, página 20, Figura 7.
Recomendação: [1].

5.2.3. Criando desequilíbrio

Definição:

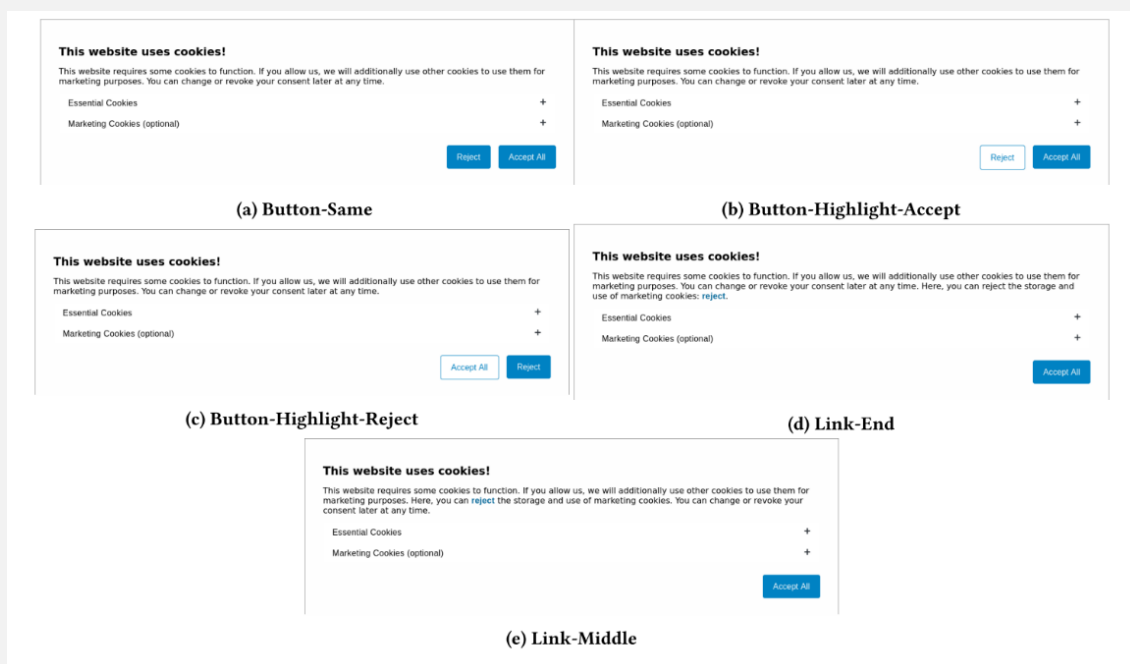
Usa hierarquia visual, como cores, tamanhos, contraste, posição, brilho ou estilo dos elementos, para destacar a opção desejada pela plataforma e reduzir a visibilidade de alternativas de recusa, revisão ou limitação do tratamento de dados.

O que evitar

- [1] Não camufle botões de rejeição, textos críticos ou opções de configuração com posição discreta, estilo indistinguível, integração excessiva ao layout, hierarquia visual enganosa ou destaque desproporcional entre aceitar, recusar, revisar, configurar, limitar ou revogar. Também não apresente a opção de aceitar com maior destaque visual, posição privilegiada ou estilo mais chamativo enquanto a opção de rejeitar aparece com menor saliência, em posição periférica, como link discreto ou em meio ao texto (A31, A36).
- [2] Não reduza a legibilidade de avisos, políticas, links, áreas roláveis ou janelas de consentimento por baixo contraste, fonte reduzida, proporção inadequada, ausência de indicação visual ou elementos acionáveis que só aparecem após interação (A47).

EXEMPLO DE RECUSA ASSOCIADA À PERDA DE FUNCIONALIDADE

Um banner de cookies apresenta diferentes variações de botões para aceitar ou rejeitar o uso de cookies. Em algumas versões, a opção “accept all” recebe maior destaque visual, enquanto “reject” aparece com menor saliência, em posição menos evidente ou como link no meio ou ao final do texto. Essa diferença de apresentação pode tornar a aceitação mais visível e imediata do que a recusa, influenciando a escolha do usuário não pelo conteúdo da decisão, mas pela forma como as alternativas são destacadas na interface.



Fonte: A31, página 4, Figura 1.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE VERSÃO REDUZIDA DO SITE

Um site apresenta a opção de recusar cookies, rastreadores ou compartilhamento de dados, mas não informa de forma clara, antes da decisão, que essa escolha poderá limitar o acesso a páginas, recursos ou funcionalidades do serviço. A consequência da recusa é apresentada apenas depois da decisão ou aparece diluída em textos secundários, fazendo com que o usuário não compreenda plenamente os efeitos práticos de negar o consentimento. Assim, a interface esconde uma condição relevante da escolha, pois a recusa deixa de ser avaliada com base em informações completas sobre o funcionamento real do serviço.

Please accept our privacy terms

We believe that health information should be free to everyone and we rely on advertising to make this possible on our family of websites: Healthline, Medical News Today, Greatist, and Everyday Family.

Providing the best health information in the world is expensive. We spend up to thousands of dollars per article to ensure it is accurate and precise with quality review by a doctor or other certified, trained medical professional. As the modern digital advertising ecosystem functions on cookies and other data, we request you allow cookies in order to access all of our content and site features.

We use cookies and similar tracking technologies to improve your browsing experience, store or access relevant information, personalize content and offers, show targeted ads, analyze traffic, and better understand you. We may share your information, such as information about your interests, with [third-party partners](#) for marketing purposes.

To learn more and control your cookies, click on "More Information" below. Our sites need to collect and process data to deliver a compelling user experience and to support our business, so we cannot provide you the full Healthline experience if you decline any purposes, cookies, or vendors.

By clicking "Accept and Continue" and by using this website, you agree to the use of cookies, our [Privacy Policy](#), and our [Advertising Policy](#). You can change your preferences at any time by clicking on "Cookie Settings" in the footer.

ACCEPT AND CONTINUE

MORE INFORMATION

(a) Initial framing

Policy.

☐ Allow all

+ Vendors we work with	
— How we use your data	
Information storage and access Show definition	✕ Not allowed
Personalisation Show definition	✕ Not allowed
Ad selection, delivery, reporting Show definition	✕ Not allowed
Content selection, delivery, reporting Show definition	✕ Not allowed
Measurement Show definition	✕ Not allowed

BACK

SAVE

(b) Configuration

healthline

You're seeing this version because you disallowed cookies. [Update your privacy settings.](#)

Welcome to our ad-free, tracking-free version of Healthline

We detect that you are in one of the member countries of the EU/EEA, which is now subject to the General Data Protection Regulation (GDPR). [Unfortunately, a tracking-free version of our full website is currently unavailable in these countries.](#) We are engaged on the issue and committed to looking at options that support our full range of digital offerings to the EU market.

While we continue to identify technical compliance solutions that will allow all readers to experience our content, we are providing you with 10 articles that highlight the breadth and quality of our content. You are on this page because you disallowed the purposes listed in the "How we use your data" section of our [Privacy Settings](#) page.

We believe that health information should be free to everyone and we rely on advertising to make this possible on our family of websites [Healthline](#), [Medical News Today](#), [Greatist](#), and [Everyday Family](#). Providing the best health information in the world is expensive. We spend up to thousands of dollars per article to ensure it is accurate and precise with quality review by a doctor or other certified, trained medical professional.

The modern digital advertising ecosystem functions on cookies and other data. Cookies and similar tracking technologies allow us to improve your browsing experience, store or access relevant information, customize content and offers, personalize advertising, analyze our traffic, and better understand you. In order to access all of our content and website features, we request you allow all of the purposes listed in the "How we use your data" section of our [Privacy Settings](#) page.

As you access these 10 articles and learn more about Healthline, we hope to earn your trust about our [privacy](#) and [advertising](#) practices.

When you return to this site in the future, you will have the opportunity to revisit and renew your [Privacy Settings](#). Thanks again.

20 Great-Tasting High-Protein Foods

April 21, 2018

How to Stop Overeating

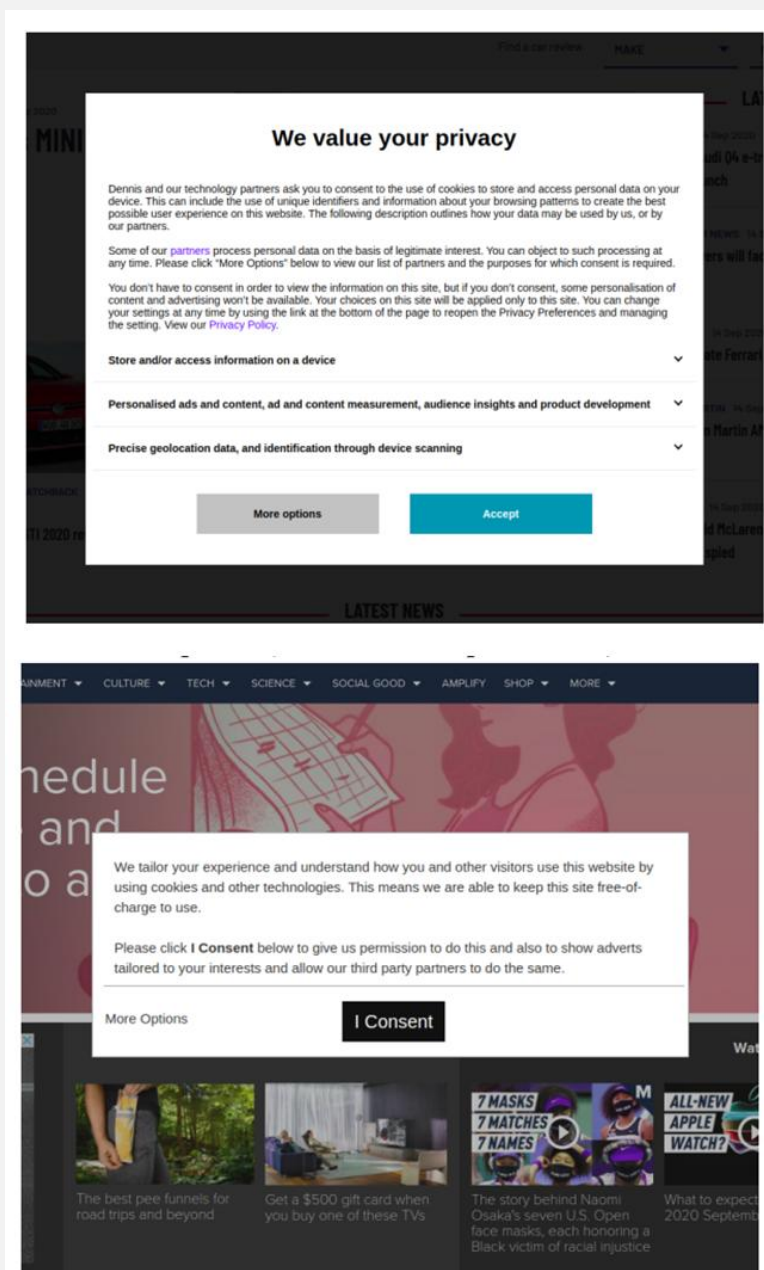
April 16, 2018

(c) Alternate "reduced" version of the website

Fonte: A36, página 10, Figura 4.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE CAMUFLAGEM VISUAL DA RECUSA

Um banner de consentimento com botão “aceitar” em cor viva e destaque visual, enquanto links para “rejeitar” ou “mais opções” aparecem em fonte pequena, cinza claro ou misturados ao fundo, dificultando sua percepção.



Fonte: A36, página 11, Figura 5; Figura 6.
Recomendação: [1].

EXEMPLO DE DESEQUILÍBRIO VISUAL NO CONSENTIMENTO

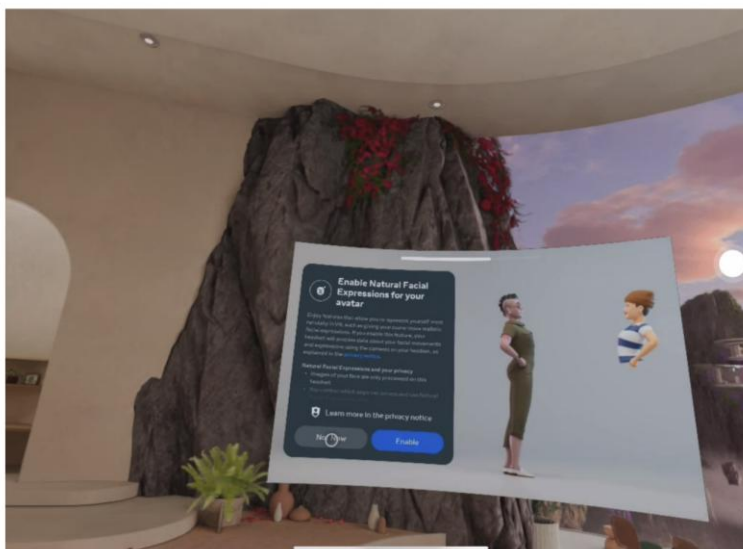
Uma interface de consentimento em ambiente de metaverso apresenta a opção favorável ao compartilhamento de dados com botão brilhante e visualmente destacado, enquanto a opção de recusa aparece em cinza escuro e com menor saliência. Além disso, o link para o aviso de privacidade é exibido como texto comum, dificultando que o usuário perceba que há informação adicional relevante antes de decidir. A hierarquia visual induz a escolha pela aceitação e reduz a visibilidade das alternativas de proteção da privacidade.



Fonte: A47, página 336, Figura 4.
Recomendação: [2].

EXEMPLO DE JANELA DE CONSENTIMENTO VISUALMENTE REDUZIDA

Em um ambiente imersivo, a janela que solicita consentimento para rastreamento aparece em tamanho reduzido em relação ao campo de visão do usuário, enquanto outros elementos do ambiente permanecem visualmente mais amplos e atraentes. A baixa proporção da janela dificulta a leitura completa das informações de privacidade e reduz a percepção da importância da decisão.



Fonte: A47, página 337, Figura 6.
Recomendação: [2].

Referências

Boas Práticas

A9, A16, A26, A29, A39, A40, A46, A69, A70, A71, A74, A79.

Más Práticas

A7, A31, A36, A37, A47.

SOBRE O MATERIAL

Experiências de consentimento mais claras e confiáveis

Este material reúne diretrizes para planejar interfaces de consentimento capazes de informar, orientar e respeitar as escolhas do usuário. O conteúdo conecta as legislações de proteção de dados, experiência do usuário e prevenção de padrões enganosos, apoiando projetos mais transparentes e confiáveis.